MANUAL DE DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL

SEGUNDA PARTE

- ✦ Instrucción básica
- ✦ Uso de la fuerza
- ✦ Técnicas de intervención policial
- ✦ Mantenimiento del orden público
- ✦ Manejo de crisis

CAPÍTULO I

INSTRUCCIÓN BÁSICA

La Policía Nacional del Perú es una institución protectora de los derechos humanos. Por ello es imprescindible que la preparación de los y las policías constituya un proceso permanente de capacitación y entrenamiento que debe permitirles desempeñarse adecuadamente ante los diversos requerimientos que el contexto social presenta durante el cumplimiento de su misión.

Los planes y programas del sistema educativo policial deben garantizar una alta profesionalización, individual y colectiva, incidiendo en aspectos importantes para el desarrollo de la función policial como son:

- ✦ Uso de la fuerza
- ✦ Armas de fuego
- ✦ Técnicas de intervención policial
- ✦ Tácticas defensivas no letales
- ✦ Control físico de intervenidos
- ✦ Ética en la función policial

Esta instrucción se debe mantener en los diferentes niveles educativos. También se debe garantizar una evaluación real sostenida que permita apreciar la calificación de la aptitud y actitud para cumplir con la función policial.

La estandarización de los procedimientos y técnicas básicas de intervención policial en todos los funcionarios policiales permitirá un trabajo uniforme y unificado en todo el territorio nacional. De este modo, se logrará que el policía en cualquier lugar donde se encuentre (norte o sur, este u oeste del territorio nacional) pueda practicar y realizar su trabajo de igual forma.

Es importante que la capacitación y el entrenamiento no sean solo un condicionamiento de calificación, pues el requerimiento de aptitud y competencia son necesidades básicas para prestar un servicio eficiente y seguro. Por lo tanto, debe motivarse que ésta se realice principalmente por el interés personal de cada policía y no como una obligación. La instrucción policial debe ser profesional, lógica y realista. Con ella se adquiere habilidad y destreza, permitiendo que el policía pueda enfrentar las tareas con menor riesgo para su integridad física y su vida, asegurándole cumplir con su función de servir a la comunidad y proteger a las personas en el marco, del respeto a los derechos humanos.

A. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA

La seguridad del personal policial está directamente relacionada con su preparación o estado mental. Esto le permitirá visualizar y ensayar sus acciones, de modo que se tenga una respuesta en razón a la forma de actuar de los presuntos infractores de la ley. Por estas mismas razones, el personal policial debe recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar las tensiones generadas por el uso de la fuerza que afecten la vida o integridad física de otras personas.

Para actuar en la vida real, el policía tiene que entrenar lo máximo posible. Debe tener presente que todas las situaciones que son posibles de ser simuladas con realismo durante los entrenamientos. Debe realizarlo mentalmente. Si el policía no se prepara mentalmente para las situaciones o lo que resulte de ellas, muy probablemente tendrá un desempeño no deseado, pudiendo incluso quedarse paralizado y ser víctima de los acontecimientos. El policía debe discutir, intercambiar ideas, realizar simulaciones solo o con su equipo, aprovechando los reportajes periodísticos, boletines de ocurrencia, testimonios de sus compañeros y todo lo que sea necesario.

Contrario a lo que se puede pensar, el condicionamiento físico y el arma que el policía tiene no es lo más relevante para su seguridad. El principio básico es su preparación mental que proporciona la base para todas sus decisiones.

B. CONTROL DE EMOCIONES E INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. LAS EMOCIONES

Las emociones como la cólera, la ira, la compasión, el miedo, entre otras, son estados de ánimo que influyen directamente en el accionar del personal policial. El dominio de estas emociones permitirá mantener un comportamiento adecuado y realizar las operaciones policiales de manera apropiada. De igual forma, el

equilibrio emocional permite mantener la serenidad ante el peligro y el valor suficiente para enfrentar situaciones de riesgo, garantizando el éxito de la intervención policial y haciendo prevalecer el sentido de justicia.

Ignorar el riesgo no es la mejor manera de vencerlo. Reconocer una situación de peligro requiere de una capacidad de respuesta basada en el carácter y en una decisión inteligente.

2. INTELIGENCIA EMOCIONAL

La entendemos como la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre éstos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo.

Durante el servicio policial, e incluso en su vida diaria, los y las policías deben direccionar sus talentos y capacidades organizados en los siguientes aspectos:

- ✦ Capacidad para controlar las propias emociones (Autocontrol, disciplina).
- ✦ Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás (empatía).
- ✦ Capacidad para percibir las emociones de forma precisa (percepción).
- ✦ Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento.

Estas habilidades pueden ser aprendidas con el tiempo y la práctica.

C. PENSAMIENTO TÁCTICO

Está en relación directa con el estado de alerta del policía. Éste, con un buen pensamiento táctico, podrá analizar y controlar la situación al momento de intervenir: evaluar peligros potenciales, identificar amenazas y adoptar las medidas necesarias para superarlas. Por ello se debe delimitar objetivamente las dos áreas siguientes:

1. Área de seguridad

Es el área donde el policía tiene el dominio de la situación después de una acción de control que le permite minimizar cualquier riesgo para su integridad física y la de sus compañeros.

2. Área de riesgo

Es el área sobre la cual el policía no tiene dominio de la situación, de la que puede surgir una amenaza que no sea evidente o latente. Ante ello es importante ubicar o detectar a una persona (por ejemplo, se debe priorizar la atención en las manos), un objeto, una edificación o parte de ella, ventanas y accesos, calles, vehículos, animales, campos abiertos, excavaciones, escaleras, corredores, etc. Debe ubicar los puntos de riesgo. Toda área de riesgo ya dominada se convierte en área de seguridad.

D. NIVELES DE ALERTA

Al atender una ocurrencia o aproximarse a lo que puede ser una situación de crisis, el policía estará en un cierto nivel de alerta, que dependerá de su capacidad de anticipación al peligro.

Cuanto mejor preparado se encuentre mentalmente, mejor condición tendrá para operar en el nivel apropiado de alerta y con la rapidez que la situación exija. Es necesario detectar señales de riesgo y amenazas y pasar rápidamente a un nivel superior de alerta de acuerdo con la evolución de la ocurrencia.

El estado de alerta puede ser identificado a través de los siguientes niveles:

1. Nivel de distracción

Se distrae con lo que está sucediendo a su alrededor, lo que puede ser ocasionado por el cansancio o la creencia de que no hay posibilidad de problemas. Su estado mental no está preparado para un eventual enfrentamiento, aumentando su propia inseguridad y también la de su equipo durante el servicio policial.

2. Nivel de atención

Es el nivel de alerta que el personal policial debe tener en todo momento cuando está patrullando, dando prioridad a la búsqueda de una amenaza potencial. Con frecuencia, el personal policial es afectado o lesionado cuando no anticipa, no responde o no está mentalmente preparado para enfrentar una situación riesgosa o peligrosa.

El estado de atención no es una garantía de protección, pero nos dará mejores condiciones para detectar un peligro y, de ser el caso, pasar a un estado o nivel de reacción.

3. Nivel de seguridad

Hay conciencia de la existencia de un peligro. Sin embargo, el entrenamiento, experiencia, educación y buen sentido le permiten efectuar un planeamiento

táctico a seguir. Éste incluye el pedido de cobertura de otros policías, el uso de abrigos, la identificación de alguien que pueda representar una amenaza y el uso de la fuerza si fuese necesario. El nivel de seguridad disminuye los riesgos del policía y su equipo. Si son sorprendidos se encontrarán listos para dar las respuestas que la situación exija.

4. Nivel de reacción

a. Positiva.- El riesgo es real y la reacción debe ser instantánea. Se debe focalizar la amenaza y tener en mente una acción necesaria para controlarla, de acuerdo a las circunstancias. La preparación mental y el entrenamiento colocan al personal policial en condiciones plenas para realizar su defensa y la de terceros.

b. Negativa.- Cuando el peligro se mantiene por un tiempo prolongado o el personal policial enfrenta un peligro para el cual no está preparado, el organismo entra en un proceso de sobrecarga. Por lo tanto, no consigue dar respuestas compatibles y funcionar adecuadamente. De este modo, podrían producirse fallas en la percepción de la situación en la que se encuentra. Esto caracteriza al estado de pánico.

En este estado el policía puede ver la amenaza, pero su mente no estará preparada para suministrar las respuestas correctas de reacción. En esas circunstancias, el personal policial puede realizar actos impensados como herir, patear, atracarse torpemente, disparar agresiva e instintivamente, incluso voltearse y correr desesperado.

E. VERBALIZACIÓN

Es la herramienta o recurso más utilizado en una intervención policial, mediante el que se trata de mantener o restablecer el principio de autoridad a través del empleo de la expresión oral, con la firmeza y energía adecuada a cada situación particular.

En situaciones en las que no hay resistencia manifiesta sino cooperación, se debe actuar con la cortesía y deferencia correspondiente. En cambio, cuando hay resistencia a la intervención policial o se está frente a un presunto infractor, la firmeza y energía del lenguaje empleado serán las necesarias para persuadir y convencer al infractor que deponga su actitud ilícita, sobre todo cuando se le prive de su libertad. Correctamente utilizada, minimiza los riesgos y maximiza los resultados de la intervención.

El entrenamiento en técnicas de expresión verbal, para comunicarse con respeto, seguridad y firmeza, es tan importante como saber disparar o tener una buena condición física.

Al iniciar el contacto verbal, el/la policía se debe de identificar; luego, de forma clara y precisa, debe hacer conocer el motivo de la intervención y señalar cada una de las acciones que el intervenido debe realizar. Se debe tratar con dignidad y respeto a toda persona, utilizando un lenguaje adecuado, evitando improperios y términos peyorativos.

Las indicaciones deben ser firmes. Una orden enérgica puede evitar una tragedia y hacer innecesario el uso de la fuerza física o letal. Si la persona intervenida sigue las instrucciones, su integridad y la del personal policial estarán aseguradas. En consecuencia, la intervención se realizará sin necesidad de elevar el nivel de fuerza.

Un presunto infractor puede obedecer la orden inmediatamente, huir o reaccionar de manera violenta ante la intervención. Cualquiera que fuera el nivel de reacción, el momento será tenso, crítico y riesgoso. Al intervenir verbalmente a una persona en actitud sospechosa, el policía debe estar siempre preparado para cualquier eventualidad.

No se debe amenazar al intervenido ni decir algo que no pueda cumplir. Por ejemplo: “Se lo diré por última vez…”. Si el individuo decide ignorar la advertencia, el policía perderá la credibilidad. Por otro lado, si el intervenido obedece, el policía debe estar preparado, no descuidar su seguridad, no debe confiarse, puesto que puede ser el momento más peligroso de la intervención.

La posición en la que el policía sostiene su arma también ayuda en la verbalización. El policía puede o no apuntar el arma en función de la percepción del riesgo y la reacción del intervenido. Esto es, de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos se “[…] debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno” tratando siempre de usar el nivel mínimo de fuerza, subiéndolo o reduciéndolo gradualmente, conforme convenga.

F. MEDIOS DE POLICÍA

Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.

Para el cumplimiento de su servicio, el personal policial debe contar con un equipamiento básico, conformado principalmente por:

✦ Bastones policiales. ✦ Grilletes policiales
✦ Chaleco balístico
✦ Arma de fuego y munición reglamentaria.
✦ Cinto policial.

Para su empleo, es necesario que se conozcan cabalmente su uso y manejo, así como el modo correcto de portarlos. Solo así se asegura que puedan utilizarse eficazmente durante una intervención sin perder de vista el riesgo que pueda enfrentarse.

Dependiendo de la particularidad del servicio policial, podría haber otros medios de policía que se consideren parte del equipamiento básico.

EL ENTRENAMIENTO PERMANENTE NO ES SOLO UNA NECESIDAD, SINO UNA OBLIGACIÓN PARA UN USO ADECUADO DE LOS MEDIOS DE POLICÍA.

1. Bastones Policiales

Los bastones policiales son aquellos medios defensivos no letales utilizados por el personal policial debidamente entrenado y según la función que desempeñe en el ejercicio de su labor policial. Nunca deben utilizarse como elementos de castigo ni como medios ofensivos o de intimidación. Al hacer uso de ellos se debe reducir al mínimo las posibles lesiones innecesarias. Sin embargo, de presentarse alguna situación involuntaria, deberá brindarse la asistencia médica inmediata.

Los bastones policiales que usa la Policía Nacional del Perú son la defensa de goma, el bastón Tonfa (PR-24) y el bastón extensible.

El uso de los bastones policiales es excepcional. Sin embargo, si es inevitable usarlos para defenderse ante la agresión, deberá restringirse su uso al mínimo necesario. En esa circunstancia el personal policial preferentemente hará contacto sobre las partes de mayor volumen muscular (piernas, brazos), evitando impactar en la cabeza, cuello, tórax o genitales.

En estas circunstancias, al emplear los bastones policiales se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Zonas prohibidas.- Son las que pueden causar la muerte o lesiones graves en el individuo, por lo tanto, es imperioso evitar impactar con los bastones policiales en estas zonas.

Zonas incapacitantes.- Son las que causa efectos temporales o permanentes, el impacto de los bastones hacia estas zonas no debe ser reiterativo.

Zonas momentáneas.- Son las que se inmoviliza por segundos, minutos u horas al individuo con recuperación total a corto plazo, el impacto de los bastones hacia estas zonas debe ser el estrictamente necesario.

a) Defensa de goma.

Es un excelente medio defensivo que permite establecer un área de seguridad mayor al de la protección alcanzada con brazos y pies.

(1) Descripción

La defensa de goma es parte del equipo básico empleado por el personal policial. Está hecha de goma, revestida de cuero, tiene 3 cm de diámetro, y una extensión no menor de 50 cm ni mayor de 60 cm de largo.

El revestimiento de cuero tiene un doblez que sirve como costura, desde la punta hasta la base de unión en la parte posterior, que es rematado en un anillo de cuero de aproximadamente 4 cm de diámetro, el cual a la vez sirve de tope al empuñarla. A aproximadamente 15 centímetros del extremo superior de la vara se encuentra una presilla de cuero, sujeta por cuatro remaches, por donde se deberá pasar la mano y que debe ser regulada de acuerdo a la necesidad de cada policía.

(2) Empuñamiento

Para adaptar la presilla de cuero a la mano de cada policía es necesario medir la extensión de la misma y anudarla en la parte superior de acuerdo a la dimensión requerida, tal como se detalla a continuación:

- Se pasa por encima del pulgar a través del dorso de la mano con el bastón colgando hacia abajo.
- Con el pasador sobre el pulgar y sobre la parte exterior de la mano, con el bastón colgando libremente hacia abajo, se voltea la mano por debajo y se le cierra para sujetar el bastón.
- El pulgar debe extenderse paralelo al bastón. Esto es de mucha importancia porque permite mayor facilidad de acción y mejor dirección en su uso cuando se extiende el brazo.
- Esta forma de empuñar la defensa de goma permite utilizarla con mayor energía y, sobre todo, facilita su soltura inmediata si fuera necesario.

Es importante asegurarse que el doblez de la costura del forro de cuero quede siempre hacia la palma de la mano, evitando lesiones innecesarias.

El empuñamiento puede ser de dos formas:

(a) Toma corta. Se sujeta la defensa de goma por la parte media del bastón, siempre con el doblez de la costura hacia la palma de la mano y el pulgar extendido a lo largo de ésta, permitiendo mayor control de la defensa de goma sobre todo en situaciones en que se enfrente a personas a corta distancia, con poco espacio para utilizarla en extensión del brazo.

(b) Toma larga. Se sujeta la defensa de goma lo más cerca del extremo superior donde está el revestimiento final del cuero en mayor diámetro. La posición de la mano que sujeta la defensa de goma no varía.

(3) Posiciones

(a) Preventiva: En toma larga, la otra mano sujeta la defensa de goma a unos 10 cm de la punta. Ésta debe encontrarse a la altura del bajo abdomen con los brazos relajados pegados ligeramente al cuerpo.

(b) Defensiva: En toma larga se coloca el brazo que sujeta la defensa de goma pegado al cuerpo flexionado hacia arriba, descansando el bastón entre el cuello y el hombro. El brazo, antebrazo y el bastón deben encontrarse lo más cerca del cuerpo. El brazo contrario está totalmente estirado con la palma dando frente a la amenaza, los dedos juntos y hacia arriba. El cuerpo está ligeramente inclinado, la pierna contraria a la mano que empuña la defensa de goma debe encontrarse hacia adelante con las puntas de los pies en la misma dirección que la mano que se encuentra extendida, ambas piernas están ligeramente flexionadas.

(4) Técnicas de uso

(a) Partiendo de la posición preventiva:

Se puede empujar haciendo retroceder a un tumulto de gente o manteniéndola alzada para evitar que se acerque un grupo que no se muestre agresivo.

En toma corta, con la punta del bastón “hincando” en el abdomen, y bajo del vientre permitiendo así alejar a las personas que obstaculicen el desplazamiento o intenten ingresar a una zona restringida.

(b) Partiendo de la posición defensiva:

Si la agresión fuera decidida e inevitable, se advierte al agresor la intención de utilizar la defensa de goma, retrocediendo dos pasos para luego avanzar con la pierna del mismo lado de la mano que empuña la defensa de goma, haciendo contacto de manera cruzada, de arriba hacia abajo, retornando a la posición defensiva.

Se debe hacer contacto sobre las partes de mayor volumen muscular (piernas, glúteos, brazos), evitando hacerlo en la cabeza, cuello o tórax.

Al ceder en su actitud, se debe evitar el uso de la defensa de goma nuevamente. Es necesario recordar que se está disuadiendo al ciudadano de atacar al policía, no se le está agrediendo ni mucho menos atacando para dominarlo.

En todo momento es importante verbalizar para controlar la situación, se debe buscar la persuasión antes de pasar al control físico.

b) TONFA (PR-24).

Es un medio de uso múltiple de defensa, cuyas características y versatilidad permiten graduar el menor daño posible. Su uso debe realizarse de acuerdo a las circunstancias que primen para controlar una resistencia o disuadir un potencial infractor.

El PR-24 es muy versátil por cuanto puede utilizarse tanto como en toma corta o toma larga debido a que la empuñadura (mango) no está completamente centrado, lo que permite disponer de dos longitudes distintas para realizar movimientos según los requiera el personal policial.

(1) Descripción: El PR-24 permite realizar varias técnicas de defensa. Su forma y sujeción durante su empleo protegen el antebrazo con gran eficacia y permiten controlar ataques de patada, puño o con objetos contundentes. Tiene las siguientes partes:

(2) Características: Su peso oscila entre 400 a 500 gramos, dependiendo del modelo de fabricación. Su composición es de policarbonato de alta resistencia, en algunos casos con aluminio en su parte interna, lo que le hace de altísima resistencia. Mide 60 cm de longitud y 33 mm de diámetro. Destaca su resistencia a los agentes climáticos como el frio, el calor y también a diferentes tipos de químicos corrosivos.

(3) Portabilidad: Como parte del equipamiento básico, el bastón policial PR24 se lleva en el porta tonfa que es una argolla de metal o plástico que va sujeta al cinto policial y que deberá colocarse al lado contrario de la mano de contacto del policía (lado contrario del arma de fuego).

Para extraer el bastón policial tonfa del cinto policial, la mano de apoyo debe tomar la punta larga del bastón, inclinándolo en unos 45 grados. Posteriormente se toma por la empuñadura con la mano de contacto y se extrae el bastón con un movimiento rápido y enérgico.

(4) Posiciones

(a) Posición preventiva: Con la mano de contacto se sujeta la empuñadura de la tonfa, con el brazo estirado, se apoya firmemente sobre el antebrazo el sector largo del bastón. La mano de apoyo sobre la hebilla del correaje o ligeramente por encima de ella, y la punta de los pies alineados con los hombros.

(b) Posición defensiva: Se adopta una posición de equilibrio, con la pierna correspondiente a la mano de contacto hacia atrás y el brazo que empuña el bastón policial formando una L, con la punta corta hacia adelante, mientras que el otro brazo se estira hacia adelante con la palma de la mano hacia la misma dirección. El bastón se eleva a una altura media y se coloca la mano de apoyo (abierta) a la altura del mango o empuñadura.

(5) Técnicas de uso

(a) Partiendo de la posición preventiva: Se utiliza manteniéndolo alzado con el brazo dominante en forma de L, para empujar a un grupo de personas que ejercen resistencia física, haciéndolos retroceder, evitando que ingresen u ocupen una zona restringida.

(b) Partiendo de la posición defensiva: En esta posición, se podrá utilizar la tonfa con la punta del extremo largo, apoyándolo con la mano de apoyo, “hincando” en la zona abdominal para alejar a las personas que, ejerciendo resistencia física, obstaculizan el desplazamiento o intentan ingresar a una zona restringida.

(6) Técnicas de bloqueo

(a) Bloqueo alto:

- Asuma una posición defensiva (manteniendo un buen balance) es importante no dejar que la empuñadura gire en su mano.
- Levante la mano dominante frente de usted hasta que el tope de la empuñadura apunte hacia su hombro débil.

- Mantenga su antebrazo dominante al menos a un puño de distancia de su frente.
- La mano de apoyo toma la muñeca del brazo dominante.
- Asegúrese que la superficie de bloqueo del bastón esté completamente expuesta a la línea de riesgo y ligeramente inclinada para ayudar a deslizar el objeto que golpea.

(b) Bloqueo medio (derecha):

- Asuma la posición defensiva.
- Ponga el bastón PR-24 hacia su lado derecho con su brazo dominante perpendicular al piso y su antebrazo ligeramente flexionado a éste.
- El bastón deberá quedar expuesto completamente a la línea de riesgo. ✦ El tope de la empuñadura no deberá estar apuntando hacia su cabeza.

EN CUALQUIER VARIACIÓN DE ESTA TÉCNICA LA EMPUÑADURA SIEMPRE DEBERÁ PERMANECER FUERA DE CONTACTO DEL CUERPO DEL
EFECTIVO POLICIAL.

(c) Bloqueo medio (izquierda):

- Asuma la posición defensiva.
- Flexione ligeramente las rodillas mientras su torso realiza un giro hacia su lado débil.
- El brazo de su lado fuerte debe estar paralelo al piso y el antebrazo de manera perpendicular.
- El bastón deberá quedar expuesto completamente a la línea de riesgo.

Bloqueo bajo:

- Asuma la posición defensiva.
- Flexione las rodillas y dirija el bastón hacia sus muslos o rodillas, haciendo un barrido, de manera que la el bastón quede perpendicular al piso.
- La superficie de bloqueo del bastón debe estar completamente expuesta a la línea de riesgo.
- El área genital deberá estar completamente protegida.
- Si la persona mantiene la actitud agresiva, se avanza con la pierna del mismo lado de la mano que empuña el PR-24, efectuando contacto de manera cruzada, de afuera hacia adentro.
- Al ceder en su actitud agresiva o violenta, se debe interrumpir el uso de la tonfa. Recuerde que usted está protegiéndose y disuadiendo al intervenido, no lo está atacando, agrediendo o castigando. Durante toda la intervención policial, independientemente de qué nivel de fuerza se utilice, es importante seguir verbalizando para controlar la situación.

UN BALANCE ADECUADO DEL CUERPO, HARÁ TENER UNA REACCIÓN MÁS SEGURA ANTE LA AGRESIÓN INMINENTE DEL PRESUNTO INFRACTOR.

c) BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE

Es un medio de policía no letal y se adecua perfectamente a los principios establecidos en la normativa nacional sobre uso de la fuerza por la policía, constituye un medio auxiliar del personal policial que cumple funciones especializadas, tanto de civil como en operaciones tácticas, para lograr el control de los infractores a la ley y puede ser empleado en diferentes momentos de la operatividad policial como medio para llevar a cabo rescates, romper puertas, ventanas, cristales, etc.

(1) Descripción

Es un bastón policial compuesto de tres tramos que una vez extendido queda perfectamente rígido para ser usado como defensa policial. Se extiende por inercia y queda bloqueado por fricción, para cerrarlo basta aplicar el bastón perpendicular al suelo. En el extremo dispone de una punta sin ángulos cortantes o punzantes, y no presenta cantos ni ángulos vivos que puedan producir una lesión. Un muelle interior permite ajustar la fuerza de extensión.

(a) Modo cerrado: Forma discreta que no representa ninguna actitud coercitiva, y puede confundirse fácilmente con una linterna de mano.

(b) Modo extendido: Su apertura produce un gran impacto psicológico, gran poder de disuasión, aumenta considerablemente la distancia con el agresor y proporciona seguridad al personal policial.

(2) Posiciones y técnicas de uso

Las posiciones y técnicas de uso a utilizar con el bastón extensible son las mismas que se detallan para la defensa de goma.

2. AEROSOL PIMIENTA

Es un elemento químico que provoca una profunda irritación, sensación de picazón muy molesta y un ardor generalizado sobre todo en las vías respiratorias. Su uso, como medio policial no letal, ofrece una ventaja momentánea ante la agresión de un infractor de la ley.

a. **Descripción**: El gas pimienta en aerosol se utiliza para controlar infractores de la ley de manera individual o grupal. El alcance máximo de este medio puede variar en un rango de 4 a 5 metros, siendo el alcance efectivo entre 2 a 3 metros aproximadamente.

El aerosol pimienta viene en envases especiales que al momento de emplearse emiten un ritmo fijo de dispersión, y que presentan un seguro para accionar el aspersor de chorro. La composición química de este gas no debe ser inflamable.

b. **Empleo:** Ante una agresión no letal por parte de un infractor de la ley, el personal policial, de acuerdo al criterio de uso progresivo y diferenciado de la fuerza, podrá controlar la agresión mediante el aerosol pimienta (paralelo al control físico) debiendo para ello accionar dos veces el aspersor de chorro en forma sucesiva.

Los efectos son inmediatos, provocan intenso ardor en la piel y en los ojos, dificulta la respiración, los ojos se cierran involuntariamente cegando al atacante temporalmente.

c. Recomendaciones:

- ✦ Evitar el uso en espacios cerrados, sobre todo en el interior de vehículos públicos o privados.
- ✦ No usar a una distancia menor de 50 cm aproximadamente, por cuanto la fuerza de impacto generada por la dispersión del chorro podría generar lesiones oculares.
- ✦ Debe portarse siempre en una funda, con el seguro del aspersor accionado.
- ✦ Por ningún motivo se expondrá al presunto infractor al gas pimienta en forma prolongada a zona.

3. GAS LACRIMÓGENO

El gas lacrimógeno es un término general para cualquier compuesto químico que se utilice para incapacitar temporalmente mediante la irritación de los ojos y/o del sistema respiratorio.

El empleo y las técnicas de uso de este medio de policía se sujetan a las normas y disposiciones establecidas en el Manual de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público de la Policía Nacional del Perú, siendo éste de observancia obligatoria para todo el personal policial que participa en operaciones de esta naturaleza.

a. Descripción: El gas lacrimógeno es un compuesto químico que hace que los ojos se irriten y lagrimeen. En general cualquier compuesto químico que produzca estos efectos se puede llamar lacrimógeno, pero agente de control

antidisturbios o gas lacrimógeno implica un producto químico lacrimógeno escogido por su baja toxicidad y por no ser letal.

b. Recomendaciones: Evitar el empleo de material lacrimógeno a inmediaciones de edificaciones donde se congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los agentes químicos, tales como establecimientos cerrados, hospitales, asilos, colegios, otros establecimientos públicos.

No debe emplearse de manera indiscriminada para evitar efectos colaterales como asfixia u otros. Su uso debe cesar cuando el motivo que lo justificó desaparece.

Nunca se lanzará material lacrimógeno al cuerpo de las personas.

Cumplir con sus especificaciones técnicas para alcanzar los efectos deseados sin excesos, incluyendo el transporte, para lo cual el personal policial deberá portar el gas lacrimógeno en su respectiva bolsa porta granadas.

Tener en cuenta que el riesgo de un efecto letal o de graves lesiones sigue existiendo, dependiendo del tipo de gas empleado, tiempo de exposición y la concentración de los gases, así como de la capacidad física de las personas afectadas (edad, contextura, salud debilitada, otros).

4. FORNITURA POLICIAL

La fornitura es un tipo de correa utilizada como accesorio con la finalidad de transportar el equipamiento básico policial de una manera más efectiva, ya que permite tener un acceso rápido y fácil a los medios de policía, además de que también permite tener las manos libres.
Su uso es indispensable para realizar las actividades propias del servicio policial. Está conformada principalmente por una correa de color negro, con funda para arma de fuego, porta cacerinas, porta grilletes de seguridad y porta bastón.

El éxito de una actuación se basa además del entrenamiento, en poseer el equipo adecuado que evite correr riesgos innecesarios, así como el de graduar el empleo de la fuerza.

La fornitura policial debe poseer como mínimo estos medios de policía:

✦ Bastón policial.
✦ Grillete Policial.

- ✦ Arma de fuego.
- ✦ Cacerina y/o munición de recarga.

Los medios de policía deben ser portados en sus respectivos accesorios, para permitir un control de seguridad y su empleo inmediato. Además, puede llevarse linterna, gas pimienta, navaja multiuso, silbato, radio.

5. GRILLETES POLICIALES

Los grilletes policiales constituyen un elemento muy útil e imprescindible del equipo básico del policía. No sólo permiten controlar la acción agresiva del infractor de la ley, sino también la sujeción momentánea de éste, para su aseguramiento o traslado ante la autoridad competente.

Es un medio de policía que limita el uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego, por lo que:

- ✦ Controlan el accionar violento de la persona intervenida y evitan que ésta se autolesione.
- ✦ Reducen las posibilidades de la persona intervenida de agredir al personal policial, garantizando su integridad física y la de sus compañeros.
- ✦ Reducen las posibilidades de la persona intervenida de agredir a terceras personas.

Toda persona que presumiblemente haya cometido un delito, deberá ser engrilletada para su inmovilización, registro, conducción y traslado ante la autoridad competente.

También deberán ser engrilletadas las personas intervenidas que se encuentren bajo el efecto de drogas, alcohol o cualquier estado emocional alterado que represente peligrosidad para sí mismo o para otros.
Una vez colocados los grilletes, no se usará contra la persona intervenida ningún otro medio de coerción ni fuerza física alguna que atente contra su integridad física o dignidad.

Los grilletes se manipularán exclusivamente para su colocación, nunca como medio de intimidación o humillación. Antes de salir al servicio se debe de verificar que los grilletes se encuentren listos para usarse y contar con su respectiva llave o dispositivo de apertura.

Los grilletes policiales que usa el personal de la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de sus funciones son los grilletes de seguridad, grilletes de lazo y los grilletes desechables.

a) Los grilletes de seguridad.

Son el tipo de grilletes más seguros empleados en el servicio policial, su porte es obligatorio en especial para el personal policial que cumple funciones de patrullaje. Por el material empleado en su fabricación, el uso de los grilletes de seguridad puede originar lesiones si son mal empleados. Por ello, el personal policial deberá posibilitar la atención médica necesaria en caso de que estas lesiones se hayan producido. Deben estar siempre preparados antes de salir al servicio con tres o cuatro dientes sobresalidos de la anilla doble.

(1) Descripción

1. Punta de gancho con su parte dentada.
2. Anilla simple.
3. Remache.
4. Anilla doble.
5. Canaleta.
6. Cajón de mecanismos.
7. Cerrojo.
8. Seguro.
9. Eslabón sin fin u ojo giratorio.
10. Eslabones o cadena.
11. Llave de grilletes

(2) Técnicas de uso

(a) Directa:

- La persona intervenida debe encontrarse de espaldas a el/la policía interviniente. Se le debe indicar que coloque sus manos en la espalda a la altura de la cintura, con las manos juntas, las palmas hacia afuera y los pulgares hacia arriba.
- Los grilletes se sujetan con la mano de contacto, quedando la cadena y los eslabones fijos dentro de la palma; las anillas simples hacia abajo, y las cerraduras hacia el lado de el/la policía interviniente.
- El policía sujeta los pulgares del intervenido llevándolos hacia sí, alejando la unión de las manos de la espalda del intervenido para que permita el ingreso de los grilletes, empujando éstos sobre las muñecas en un solo movimiento de arriba hacia abajo; luego se colocan los seguros.

(b) Indirecta:

- Con la mano de contacto se cogen los grilletes por la parte media (eslabones), el dedo índice y pulgar sujetan los grilletes, presionando la anilla simple sobre la muñeca hasta lograr el engrilletamiento.

  Se hace girar el brazo engrilletado llevándolo hacia la parte posterior de la cintura, mediante la toma del grillete con el pulgar e índice hacia el lado opuesto de la toma inicial.

  COLOCADO EL GRILLETE EL GIRO DEL BRAZO ES FIRME, SIN SOLTAR LAS MANOS DEL INTERVENIDO.

  EL GRILLETE DEBE SER COLOCADO PRESIONANDO Y NO GOLPEANDO EL BRAZO DEL INTERVENIDO.

- Con la otra mano se sujetan los dedos de la mano libre del intervenido, llevándola hacia atrás, junto a la otra, para colocarle los grilletes y los seguros.

  SE DEBE MANTENER LOS DEDOS DE LA MANO LIBRE SUJETOS, HASTA COLOCARLE LOS GRILLETES.

b) Grilletes de Lazo

Son tiras de cuerda hechas de nylon trenzado y un mecanismo de bloqueo. Su uso es excepcional, ya que resulta ventajoso en situaciones en las que se debe detener a una gran cantidad de personas en un periodo de tiempo relativamente corto. Para la liberación de las personas, generalmente, el personal policial corta el lazo de cuerda. La parte más importante de los grilletes de lazo es el mecanismo de bloqueo (candado), que debe ser colocado correctamente a fin de soportar el esfuerzo de la persona intervenida para liberarse de los lazos que rodean sus muñecas.

(1) Descripción:

1. Tope de cuerda
2. Candado
3. Lazo de cuerda
4. Ajuste de cuerda
5. Cortadora

(2) Técnicas de Uso

Las manos se esposan con la persona intervenida dando la espalda al policía o la policía interviniente. Así se previene la posible huida o el ataque del infractor esposado.

Para facilitar el empleo de estos grilletes se coloca uno de los lazos de cuerda sobre la propia muñeca tomando con la misma mano los dedos de la persona intervenida, mientras que con la otra mano se muda el lazo de su mano a la mano del infractor.

El mismo procedimiento se repetirá también con la otra mano.

Después se deberá sujetar el cabo corto (tope de cuerda) de los grilletes y se ajustará trasladando el candado hasta que las muñecas del intervenido queden bien sujetas por el grillete.

Otra técnica consiste en ajustar el lazo sobre la primera muñeca rápidamente después de sujetar la mano de la persona intervenida, de modo que se evite que se libere del lazo mientras se coloca el lazo en la segunda muñeca.

Después de sujetar la segunda muñeca se ajustará el lazo hasta que ambas manos queden juntas y bien sujetas. Los grilletes deben ajustarse lo suficiente para evitar que la persona intervenida pueda utilizar sus manos o intentar huir (si el lazo queda algo suelto) o para evitar que se cause una lesión física (si el lazo queda muy ajustado).

c) Grilletes desechables

Son tiras de plástico de alta resistencia, de fácil portabilidad, sumamente ligeras y de un solo uso. Una vez colocados deben de ser cortados con una cuchilla especial para la liberación de la persona arrestada. Estos grilletes pueden ser empleados por personal policial según su especialidad funcional.

(1) Descripción

1. Candado.
2. Brida.
3. Bucle.
4. Cortadora

(2) Técnicas de uso

Para el uso de los grilletes desechables se debe de observar lo descrito en las técnicas de uso de los grilletes de lazo con la única variante de realizar el ajuste del candado jalando las bridas hacia arriba.

6. ARMA DE FUEGO

Las armas de fuego y municiones empleadas en el servicio policial son entre otras:

- ✦ Revólver calibre 38” SPL
- ✦ Pistolas calibre 9 mm Pb
- ✦ Armas de largo alcance calibres 5.56x45 mm, 7.62x39 mm y 7.62x51mm

SOLO SE EMPLEARÁN PARA EL SERVICIO POLICIAL LAS ARMAS DE FUEGO AUTORIZADAS O PROPORCIONADAS POR EL ESTADO. (ART. 3.C DEL DL. 1186).

a. Aspectos a tener en cuenta para el uso del arma de fuego

(1) Objetivo del disparo

Cuando el policía dispara su arma no lo hace para asustar, herir o desarmar. El disparo puede resultar letal, pues lo hace para impedir y controlar la agresión o amenaza que atente contra su vida o la de otra persona. El objetivo es lograr que el agresor cese su ataque ilegal de manera inmediata.

“Para utilizar adecuadamente un arma de fuego, con seguridad y precisión, los efectivos policiales deben estar familiarizados con las normas de seguridad, fundamentos y posiciones básicas, practicar los aspectos fundamentales de tiro y los ejercicios que mejoren su manejo. Las directivas institucionales específicas establecen el control de su tenencia y afectación”.

(2) Nociones generales para el uso y manejo del arma de fuego

Es importante que el personal policial conozca sus destrezas y habilidades, como son:

- ✦ Mano de contacto, mano de apoyo La mano de contacto es la de mayor dominio o habilidad. Mientras que la mano de apoyo es la otra, la menos hábil.
- ✦ Ojo dominante Es aquel que trasmite mayor imagen al cerebro, aun cuando se mantenga los dos ojos abiertos. La manera práctica de reconocerlo es fijando la vista a un punto a través del dedo pulgar estirado, cerrando alternadamente los ojos. El ojo dominante será aquel que permita visualizar el pulgar y el punto en una sola línea.

Otro aspecto importante son las disposiciones vigentes relativas al uso de las armas de fuego en la Policía Nacional, siendo necesario resaltar lo siguiente:

✦ **Internamiento - almacenamiento**

Con la finalidad de evitar incidentes de tiro, el personal policial entregará y recibirá las armas de fuego desabastecidas. En el caso de las pistolas, con el cerrojo abierto o la corredera hacia atrás, lo que permite apreciar la recamara vacía; en el caso de los revólveres, con el tambor abierto.

✦ **Aprestamiento para el servicio**

Al momento de recibir el arma, el personal policial deberá efectuar un control físico-visual de la recámara o tambor para asegurarse de que se encuentre desabastecida.

✦ **Cargar y descargar**

Este procedimiento deberá realizarse sujetando el arma con la mano de contacto y las acciones complementarias con la mano de apoyo (abastecer, desabastecer, cargar, etc.); teniendo presente que deberá efectuarse en un lugar seguro, que no represente riesgo alguno para el policía o terceros. Asimismo, se deberá tener mucha concentración al momento de verificar visual y manualmente los puntos de despeje de un arma.

(3) Reglas Básicas de Seguridad

✦ **Debe considerarse que toda arma de fuego siempre está cargada.** Trate toda arma de fuego como si estuviera cargada y lista para disparar, no confié en la palabra de otra persona que le diga que un arma esta descargada.

✦ **Nunca apunte su arma en forma innecesaria a una persona.**

No apunte a algo a lo que no le va a disparar, ni siquiera lo haga con el arma descargada.

✦ **No coloque el dedo en el disparador.**

Si no ha resuelto efectuar el disparo cuando se está apuntando a un objetivo, el dedo índice de la mano de contacto irá totalmente estirado paralelo al armazón, sin hacer contacto con el disparador.

✦ **No manipule sin motivo justificado el armamento.**

No se justifica la extracción, manipulación o exposición indebida e innecesaria del arma, fuera del permitido en las normas y reglamentos.

EL ARMA DE FUEGO NO DEBE UTILIZARSE COMO UN OBJETO CONTUNDENTE.

(4) Fundamentos básicos de tiro

✦ **Posición del cuerpo**

El cuerpo debe estar en una posición adecuada (para todas las posiciones) que permita estar equilibrado y con soporte necesario para que el disparo no interrumpa la continuidad de la acción.

✦ **Empuñamiento**

Es la forma en que se sujeta el arma. La mano de contacto forma una “V” con el pulgar y el índice, la empuñadura del arma descansa en la palma de la mano con la “V” colocada lo más alto posible en la espiga (base alta de la empuñadura de la pistola o revólver).

El dedo índice descansa a lo largo del armazón, por encima del guardamonte y por debajo de la corredera (conjunto móvil o tambor). Los tres dedos restantes de la mano de contacto rodean firmemente la empuñadura.

El pulgar de la mano de contacto yace a lo largo del armazón por encima de la empuñadura y por debajo de la corredera. La mano de apoyo envuelve con firmeza los dedos de la mano de contacto, paralelamente a tierra.

El pulgar de la mano de apoyo descansa paralelamente y por debajo del pulgar de la mano de contacto, con la base del pulgar (palma) firmemente en contacto con la empuñadura.

✦ **Alineación de las miras**

Es la proyección visual de la mira frontal (guion) y la mira posterior (alza).

✦ **Imagen de tiro**

Es la proyección visual entre la alineación de miras y el blanco.

✦ **Respiración**

El control de la inspiración - expiración es fundamental. Se debe evitar la fatiga o los disparos cuando no se tenga control sobre ella.

✦ **Control del dedo en el disparador**

Es importante el contacto suave y en progresión leve de fuerza para efectuar el disparo con una proyección de adelante hacia atrás, en forma recta, evitando así que se jale el arma hacia los lados por la mala presión del dedo sobre el disparador. Es recomendable hacerlo con la primera falange.

✦ **Recuperación (seguimiento)**

Efectuado el disparo, si se tiene una posición adecuada y un empuñamiento correcto, se debe mantener la imagen de tiro que permita asegurar los impactos, evitando movimientos bruscos del arma.

(5) Posiciones de tiro

La posición ideal para disparar no existe, pues en una situación real deberá acondicionarse al terreno, a la situación particular o a las características especiales de la intervención: proximidad del riesgo, elemento contra el que se dispara, obstáculos, luminosidad, etc.

Sin embargo, para asegurar el disparo de pie, puede adoptarse la siguiente posición:

- Los pies deben estar separados a la distancia de los hombros, aproximadamente, las puntas orientadas hacia el blanco y uno más adelantado que el otro.
- Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas, pero sin agacharse.
- El peso se distribuye equitativamente equilibrándolo sobre ambos pies y éstos deben estar colocados de plano contra el suelo.
- El dorso ligeramente inclinado hacia delante (esta inclinación es necesaria para controlar el retroceso propio del disparo, reduciendo el tiempo de recuperación para continuar con los mismos).
- Ambos brazos extendidos hacia el blanco, bien rectos o ligeramente doblados en los codos, con las manos adoptando una empuñadura normal.
- La mano de apoyo aplica presión hacia atrás sobre la mano de contacto. Esta presión debe ser controlada para evitar los naturales temblores de una excesiva presión o el movimiento por su ausencia.
- La cabeza debe estar recta dando frente al blanco, no inclinada hacia delante ni desviada hacia los lados, lo que permitirá una visión completa y despejada.
- Ambos ojos deben permanecer abiertos, en la medida de lo posible;
- Si no se acostumbra a hacer imagen de tiro adecuadamente, utilice un ojo por periodos cortos, sólo para efectuar la imagen de tiro, abriéndolos al terminar el disparo.

- **POSICIONES BÁSICAS**

- **Posición de entrevista**

  Adoptando una posición normal, es aquella en la que el personal policial se encuentra con el arma enfundada, manteniendo las manos en forma pasiva y no amenazadora en frente del abdomen, lo que le permitirá acceder rápidamente al equipamiento que porta.

- **Posición de contacto (Posición 1)**

  La mano de apoyo sobre la hebilla del correaje o ligeramente por encima de ella. La mano de contacto en la empuñadura de la pistola, el pulgar abre el

botón del seguro de la funda, el índice extendido a lo largo de la parte exterior de la funda, los dedos restantes alrededor de la empuñadura de la pistola o revólver.

✦ **Posición preventiva (Posición 2)**
La mano de contacto desenfunda el arma empuñándola correctamente y llevándola a la altura del abdomen, pudiendo adoptar la posición expuesta o cubierta, dependiendo de la evaluación del riesgo existente.

✦ **Posición de alerta (Posición 3)**
Ante la inminencia de una amenaza, pero desconociendo su proximidad, se adopta la siguiente posición:

✦ **Posición de potencial disparo (Posición 4)**
Se desenfunda el arma extendiendo los brazos hacia el objetivo, apuntando directamente al centro de la masa corporal. La evaluación de la amenaza a la vida o a la integridad determinará si existe la necesidad de disparar. Después de disparar, el personal policial deberá verificar que no existan otras amenazas y adoptará la posición de alerta (3), evaluando la zona bajo su responsabilidad ante posibles amenazas adicionales.

La posición que debe adoptar el efectivo policial responde a la evolución del riesgo que se enfrente, no necesariamente debe seguir la secuencia descrita.

Asimismo, el arma nunca se enfunda sin hacer una verificación primero en la posición preventiva, con la finalidad de comprobar que el arma esté asegurada (puede ser al seguro o despejando munición de la recámara); esto también refuerza la evaluación de la situación que se enfrenta antes de enfundar definitivamente el arma.

No basta que el policía sepa disparar, sino también tiene que saber cuándo y cómo hacerlo, porque muchas veces son los procedimientos policiales correctos y no los disparos los que preservan la vida y solucionan los problemas.

b. Procedimientos para el uso del arma de fuego

El personal policial, antes de disparar su arma de fuego, seguirá el siguiente procedimiento:

(1) Identificarse plenamente como policía aun cuando esté uniformado. ¡ALTO POLICÍA! o ¡ES LA POLICÍA!

(2) Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome una decisión.

¡ARROJE EL ARMA! o ¡SUELTE EL ARMA! o ¡NO SE MUEVA! o ¡NO INTENTE REACCIONAR, ESTAMOS ARMADOS PODEMOS DISPARAR!

EL USO DEL ARMA ES EXCEPCIONAL. SE UTILIZA SOLAMENTE EN DEFENSA DE LA VIDA.

Este procedimiento no se ejecutará, si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones graves para el personal policial u otras personas. En caso la advertencia resultase evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso, se empleará el arma de fuego directamente.

El personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y solo cuando otras medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas, en las siguientes situaciones:

- En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
- Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
- Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida.
- Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando.
- Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.

“En caso que el presunto infractor mantuviera su actitud violenta y el riesgo letal es inminente, empleará el arma de fuego y, si las condiciones lo permiten deberá realizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidad de controlar la acción letal del presunto infractor de la ley (…) teniendo en cuenta la intensidad de la agresión o amenaza, la forma de proceder y el peligro que representa la persona a intervenir o la situación por controlar”, así como el objetivo legítimo que se persigue.

Cuando se hayan producido heridos como consecuencia del disparo de armas de fuego, se procederá al auxilio inmediato y, de ser necesario, “adoptar las

medidas necesarias para que se brinde asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan circunstancias que impidan su realización".

El personal policial, o la unidad a la que pertenece, deberá "adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los familiares de las personas fallecidas, heridas o a aquellas que estas últimas indiquen, salvo que existan circunstancias que impidan su realización".

El personal policial que hace uso del arma de fuego contra personas, deberá comunicarse verbal e inmediatamente con sus superiores y deberá "presentar un informe a la unidad policial correspondiente, indicando las circunstancias, los medios empleados, el personal PNP interviniente, el tipo de armas y las municiones utilizadas, el número e identidad de los afectados, las asistencias y evacuaciones realizadas.

El personal de la Policía Nacional del Perú no puede alegar obediencia a órdenes superiores para el uso de la fuerza y, en particular, del arma de fuego, cuando dichas órdenes son manifiestamente ilícitas. En caso de haberse ejecutado, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. Estos últimos "(…) incurren en responsabilidad cuando conozcan o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por el personal policial a sus órdenes no adopten las medidas necesarias para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente".

En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a "no acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias". El personal policial no será objeto de ninguna sanción penal o administrativo disciplinaria, cuando en cumplimiento del artículo 11.3 del Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por la Policía Nacional del Perú así como del Código de conducta y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, se nieguen a ejecutar una orden ilegal de empleo de la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo ilegal por otros policías.

No podemos dejar de mencionar que según la especialidad funcional hay Unidades Policiales que deben contar con otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger; tales como:

- ✦ Casco protector.
- ✦ Máscara antigás.
- ✦ Protectores corporales.
- ✦ Escudos.

✦ Escopetas lanza gas ✦ Escopetas de caza.

CAPÍTULO II

USO DE LA FUERZA

Es necesario tener un concepto claro y objetivo de lo que significa “fuerza”. Suele entenderse como vigor, energía, acción de contacto físico, entre otros, inclusive la consideramos como un acto de violencia. Sin embargo, la definición de fuerza en el accionar policial debe entenderse como:

“Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas”.

La fuerza debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional, debe tener consideraciones especiales cuando se trata mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, brindándosele un trato humano y digno que debe ser obligación de todo policía.

No obstante, debemos tomar conciencia que todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia y es visto como un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional. Por ello, los y las policías deben tener presente siempre que:

“FUERZA NO ES VIOLENCIA”

La Ley de la Policía Nacional del Perú establece como una de sus atribuciones: “Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, y principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas”.

La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad de velar para que ésta se ejerza lícita y eficazmente, ya que su uso excesivo afecta directamente los derechos humanos. Es esencial, por consiguiente, adoptar medidas que impidan su uso excesivo o indebido. Esto se logrará a través de la capacitación del personal policial en temas referidos a solución pacífica de conflictos, estudio del comportamiento de multitudes, así como técnicas de persuasión, negociación y mediación. De presentarse excesos en el

uso de la fuerza, se dispondrán las investigaciones y sanciones correspondientes.

A. PRINCIPIOS DEL USO DE LA FUERZA

De acuerdo a los estándares internacionales sobre derechos humanos aplicables a la función policial, que se sustentan en instrumentos internacionales (Principios Básicos sobre sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) y recomendaciones y decisiones de organismos internacionales de derechos humanos (órganos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), los principios que rigen el uso de la fuerza son:

1. Legalidad

La legalidad implica la sujeción de la fuerza pública al mandato de la ley. Por ello el uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Asimismo, los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia.

El uso de la fuerza está limitado y condicionada por los protocolos, explícitos y previamente establecidos, para el ejercicio legítimo de esta atribución.

2. Necesidad

El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. En otras palabras, cuando el objetivo de una acción de aplicación de la ley puede alcanzarse sin recurrir al ejercicio de la fuerza, los policías no harán uso de esa facultad. Más aún, cuando sea necesario ejercer dicha facultad, la medida en la que se emplea no debe superar lo necesario para alcanzar el objetivo.

Respetar el principio de necesidad implica, asimismo, dejar de ejercer la fuerza tan pronto como se haya logrado el objetivo (por ejemplo, en cuanto la persona en cuestión haya cesado de ofrecer resistencia o se haya encontrado el objeto buscado).

3. Proporcionalidad

El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar.

En el marco de este principio, el uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia (activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica.

Estos deben ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y sustentados en una conducta ética.

B. USO DIFERENCIADO Y PROGRESIVO DE LA FUERZA

Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar.

Al intervenir a personas en el cumplimiento de su función, el personal policial encontrará como respuesta una serie de conductas clasificadas en niveles de resistencia, ante lo cual el policía deberá hacer un uso diferenciado y progresivo de la fuerza, teniendo en consideración los niveles del uso de la fuerza:

1. Niveles de Resistencia

a. Resistencia pasiva

(1) Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial.

(2) Cooperador. El intervenido acata todas las indicaciones del personal policial sin resistencia manifiesta durante la intervención. El ciudadano, presunto infractor de la ley, mantiene respeto hacia el acto de autoridad cumpliendo las indicaciones que se le da para garantizar el orden e incluso efectuar un arresto.

(3) No cooperador. El intervenido no acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. El ciudadano, presunto infractor de la ley, evidencia una desobediencia manifiesta hacia el acto de autoridad, sin llegar a la agresión física, que puede expresarse verbalmente.

b. Resistencia activa

(1) Resistencia física. El intervenido se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. El ciudadano presunto infractor de la ley expresa oposición física, sujeción a elementos materiales que evitan su traslado o empleo de cualquier medio para impedir la acción policial de control físico.

(2) Agresión no letal. El intervenido agrede físicamente al personal policial o a personas involucradas en la intervención mediante el empleo de la fuerza corporal u objeto que atenta contra la integridad física, sin generar un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

(3) Agresión letal. Es la acción y conducta del ciudadano presunto infractor de la ley que mediante cualquier acción pone en peligro real e inminente de muerte o lesiones graves al personal policial o a personas involucradas en la intervención.

2. Niveles del uso de la fuerza:

a. Niveles Preventivos

(1) Presencia policial. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional del Perú uniformado78 o debidamente identificado con dispositivos con la palabra “Policía”, su placa insignia y carnet de identidad, debidamente equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito.

(2) Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza.

(3) Control de contacto. Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos sin llegar al control físico.

b. Niveles reactivos

(1) Control físico. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones.

(2) Tácticas defensivas no letales. Es el uso de medios de policía no letales, proporcionados o autorizados por el Estado, para contrarrestar y/o superar el nivel de agresión o resistencia.

(3) Fuerza letal. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional del Perú contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.

Este nivel se tiene que entender como potencialmente letal, toda vez que su uso no se orienta a causar necesariamente la privación de una vida, sino a cesar el peligro que representa una agresión letal, debiendo el personal policial prestar los auxilios correspondientes una vez controlada la situación de riesgo.

C. CIRCUNSTANCIAS EN EL USO DE LA FUERZA

El personal policial puede usar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad y los niveles de uso de la fuerza en las siguientes circunstancias:

- ✦ Detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley.
- ✦ Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes.
- ✦ Prevenir la comisión de delitos y faltas.
- ✦ Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
- ✦ Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.

CAPÍTULO III

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL

A. GENERALIDADES

Las técnicas básicas sugeridas en este capítulo deberán ser empleadas exclusivamente para controlar o minimizar toda posibilidad de riesgo que atente contra la integridad de los participantes en la intervención policial (público o víctima, policía e inclusive el infractor).

Para tal efecto, es necesario que el policía esté preparado profesionalmente y motivado para el desarrollo adecuado de actitudes, habilidades, confianza, espíritu de equipo positivo, liderazgo eficaz y la ejecución de tácticas operacionales; aspectos que deben formar parte de su instrucción y entrenamiento. El Estado para tal fin debe afectar con armamentos, vestuarios y

equipo que garanticen al personal policial cumplir con sus funciones y obligaciones que la Constitución y la Ley le otorgan.

A través del uso correcto de las tácticas y técnicas adecuadas, el personal policial podrá minimizar los factores adversos y obtener grandes ventajas. También podrá prevenir agresiones y establecer perímetros de seguridad. Es necesario proyectar el procedimiento policial a emplear en base a la apreciación inicial del riesgo o la amenaza, esto disminuirá la posibilidad de ser sorprendido por él o los intervenidos.

El personal policial debe trazar siempre una línea imaginaria que divida el área de la intervención, estableciendo la zona de seguridad (dominada por ellos) y la zona de riesgo (no controlada por ellos), en donde se presuma o se tenga la certeza de la presencia del intervenido o presunto infractor.

Los procedimientos de la intervención policial propiamente dicha (identificación, reducción, inmovilización, control y registro) deberán efectuarse siempre en la zona de seguridad. El o la policía jamás ingresará a la zona de riesgo, si es que ésta no ha sido debidamente controlada.

Los medios de policía afectados para el servicio policial deben ser utilizados en defensa y protección de las personas y la sociedad, empleándolos solamente ante una acción violenta de parte de los infractores o intervenidos y no como una demostración de fuerza excesiva en su intervención. Para ello se debe establecer necesariamente prioridades de seguridad en cuanto a la protección de la integridad física y la vida, teniendo como prioridad a la víctima o público, la seguridad del propio policía, la de sus compañeros e inclusive la del propio intervenido.

Se debe tener siempre presente que no existen dos intervenciones iguales. Por lo tanto, se hace imposible diseñar una “situación modelo” para cada una de ellas. Sin embargo, los principios básicos que deben regir a estas hacen posible su adaptación a cada situación particular.

B. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

Toda intervención policial, por lo general, debe ser efectuada como mínimo por dos policías, debiendo ser planificada apenas se tenga conocimiento de ella (no necesariamente en un documento), definiendo los roles que le corresponda cumplir a cada uno de los policías. P1 será el que se encargue de efectuar el contacto con la persona a intervenir; P2 prestará la seguridad respectiva.

En caso que la intervención sea ejecutada por dos policías a pie, éstos deben formar en lo posible un triángulo de seguridad, en cuya base deben ubicarse los

policías interventores y el intervenido en el vértice o punto medio proyectado del triángulo.

TODA INTERVENCIÓN POLICIAL DEBE SER EFECTUADA POR DOS EFECTIVOS POLICIALES COMO MÍNIMO.

1. Aspectos importantes a tener en cuenta:

a. Actitud de la persona a ser intervenida

El personal policial debe tener en cuenta el comportamiento de la persona a intervenir, que puede ser de colaboración, resistencia pasiva o activa, llegando inclusive a la agresión letal.

b. Percepción del riesgo

Este aspecto va más allá de la persona a intervenir. Se debe considerar las características del lugar de la intervención (ubicación, estructuras desconocidas, callejones, edificaciones, iluminación, entre otros) que puedan representar un riesgo para la integridad del personal policial o de terceros, así como el posible apoyo de otras personas al infractor. El personal policial deberá valerse de barreras naturales o artificiales que le brinden verdadero abrigo.

c. Nivel de fuerza a emplear

Luego de una apreciación de la situación y las circunstancias que se presentan en la intervención, el personal policial empleará la fuerza de acuerdo al nivel de resistencia de la persona a intervenir.

2. Intervención a personas en la vía por policías a pie

Se han considerado dos situaciones que se presentan en forma cotidiana en el servicio policial: la primera, con fines de identificación, y la segunda, cuando se trate de un presunto infractor. Sin embargo, una no es excluyente de la otra.

a. Intervención con fines de identificación

Es conveniente tener en consideración los siguientes aspectos:

- ✦ Formar el triángulo de seguridad, tomando una distancia aproximada de dos brazos extendidos, que impida al intervenido atentar contra la integridad física de cualquiera de los dos policías intervinientes. De existir una pared

(inmueble), el o la policía que da la seguridad debe ubicarse de espaldas a ésta.

- ✦ Individualizar claramente a la persona a intervenir (vestimenta, características físicas, sexo, etc.)
- ✦ Identificarse (saludo, grado, apellidos, unidad en la que presta servicio), haciéndole conocer el motivo de la intervención.
- ✦ Solicitarle sus documentos de identificación personal, permaneciendo siempre en una actitud vigilante, sin descuidar el contacto visual.
- ✦ Recibir los documentos con la mano que no porte el arma de fuego; esto para permitir que ante una eventual reacción pueda usarla con libertad de acción.
- ✦ Al verificar los documentos, hacerlo en una posición que no obstaculice el dominio visual, principalmente de las manos del intervenido.

SIEMPRE DEBEMOS ESTAR ATENTOS A UNA POSIBLE REACCIÓN DEL INTERVENIDO.

Efectuar preguntas relacionadas a los datos consignados en el documento de identidad con la finalidad de contrastarlos o formular preguntas modificando algunos datos que permitan establecer la titularidad de los mismos. Por ejemplo, mencionarle como su segundo nombre uno que no le corresponde.

- ✦ Culminada la intervención sin novedad, el policía de contacto (P1) agradecerá su cooperación, desplazándose luego hacia la ubicación del policía de seguridad (P2), para que el ciudadano reinicie su camino acompañándolo con la mirada hasta cierta distancia.

b. Intervención a un presunto infractor

Estas intervenciones son las que representan un mayor nivel de riesgo para el personal policial. Pueden presentarse durante el patrullaje o a mérito de una comunicación radial o telefónica de la unidad policial. En ese sentido, es de suma importancia que la información que recabe el personal policial que va a intervenir sea detallada con la finalidad de tomar conocimiento de la situación.

Esta intervención se debe iniciar con la verbalización, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- ✦ El policía debe identificarse como tal expresando en voz alta:

¡ALTO POLICÍA!
¡Levante las manos, míreme!

- ✦ Hacerle saber el motivo de la intervención, por ejemplo:

“Es usted sospechoso de…” o
“ha cometido el delito de…”

✦ Indicarle que se le va a identificar y registrar, para que así pueda colaborar con la intervención. De ser necesario, ordenar que adopte una posición apropiada para la inmovilización temporal (colocándole los grilletes) y realizar el registro preliminar. Para ello se deben utilizar términos que sean fáciles de entender como:

¡PONGA LAS MANOS SOBRE LA CABEZA!
Despacio, despacio, tranquilo.

¡ENTRELACE SUS DEDOS! o
¡CRUCE LOS DEDOS SOBRE LA CABEZA!

¡GIRE! o
¡DESE VUELTA, DE ESPALDAS A MÍ!

¡MANTENGA LA CALMA!

…ESTE ES UN PROCEDIMIENTO POLICIAL, EN LA MEDIDA QUE USTED COOPERE, LO REALIZAREMOS DE MANERA RÁPIDA Y SEGURA, NO OFREZCA RESISTENCIA…

¡ES LA POLICÍA! ¡PÉGUESE A LA PARED! o
¡ARRODÍLLESE! o
¡TIÉNDASE EN EL SUELO!

Se debe tener especial cuidado de mantener control sobre las manos del intervenido, puesto que lo más probable es que suceda una agresión. No permita que mueva las manos ni desvíe la mirada sin su autorización. Procure que el infractor mantenga las manos lo más lejos posible del cuerpo o de un posible lugar donde pueda tener oculta un arma.

Las indicaciones impartidas por el personal policial al presunto infractor deben ser simples, concisas y objetivas; trasmitidas con claridad y dejando que transcurra un tiempo prudencial para que el infractor oiga, entienda y cumpla.

Una acción que ayudará a minimizar los riesgos es efectuar un registro visual del intervenido. Ello nos permitirá ubicar cualquier tipo de amenaza (arma u objeto). Esta acción se efectúa en el momento que el intervenido se encuentra frente al policía que realiza el contacto verbal, desde la línea imaginaria que divide la zona de seguridad y la de riesgo.

Controlada la situación, el personal policial deberá identificarse señalando su grado, apellidos y unidad a la que pertenece, así como los derechos que asisten al intervenido y los procedimientos a realizarse con motivo de su detención. Por ejemplo: “Usted va a ser conducido a (dependencia policial), desde donde podrá comunicarse con un familiar y solicitar la presencia de un abogado”.

Para efectuar el arresto, el personal policial puede utilizar básicamente tres posiciones:

De pie:

- Esta posición es recomendable cuando en el lugar de la intervención existe un muro, pared, etc. donde el infractor se pueda apoyarse.
- Efectuado el contacto visual e iniciada la verbalización, se ubica al intervenido frente a los policías, a una distancia prudencial que les permita formar el triángulo de seguridad y dominar la situación, indicándole que levante los brazos, con las manos totalmente alejadas una de otra y los dedos separados.
- Hacerlo girar lentamente hasta dar frente a la pared.
- Indicar al infractor que avance hacia la pared, juntando el cuerpo a ésta, bajando los brazos hasta la altura de los hombros en forma paralela al piso, girando las palmas de las manos hacia los policías, manteniendo los pies juntos por los talones, separando las puntas hasta que estén lo más pegados a la pared, logrando así disminuir su resistencia.

  ES NECESARIO COLOCAR AL SOSPECHOSO EN DESEQUILIBRIO.

  CONTROLAR AL INTERVENIDO SUJETÁNDOLO FUERTEMENTE.

  MANTENER AL INTERVENIDO CONTRA LA PARED, LIMITA UNA REACCIÓN VIOLENTA.

  EL REGISTRO DEBE SER MINUCIOSO.

- Una vez que el infractor está en esa posición, el/la policía 2 (P2) se desplaza en forma paralela a la pared en línea perpendicular a su compañero, desarrollando una abertura del triángulo (ubicación en L invertida) que le permita mejorar el contacto visual con el intervenido, por lo que el/la policía 1 (P1) deberá indicarle que gire la cabeza en esa dirección.
- El/la policía de seguridad (P2) en esta posición debe verbalizar para recabar información y no permitir que el intervenido se concentre en planificar una respuesta violenta contra la acción de el/ la policía de contacto (P1).
- El/la policía de contacto (P1) adopta la posición de seguridad y se desplaza hacia el intervenido, haciendo contacto con éste de la siguiente manera:
- En forma simultánea, coloca el antebrazo contrario a su mano de contacto, ubicando el codo y puño sobre la espalda del intervenido, a la altura de los

omóplatos, ejerciendo una ligera presión, al mismo tiempo debe presionar con la parte externa del pie, contrario al lado que se lleva el arma, ambos talones del infractor, después enfunda su arma, toma sus grilletes procediendo a colocárselos.

- Luego de colocarle los grilletes (ver acápite Técnicas de engrilletamiento) se procede a efectuar un registro minucioso del infractor de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda o viceversa.
- La conducción del infractor se puede efectuar cogiéndolo del brazo derecho (siempre contrario al lado donde se lleva el arma) por encima del codo, ejerciendo si fuera necesario una ligera presión; o de ambos brazos cuando sean dos policías los que lo conducen, indicándole la dirección que se va a tomar. Asimismo, por ningún motivo el policía sujetará los grilletes para conducir al intervenido.

De rodillas:

- Es recomendable emplear esta técnica cuando el infractor se encuentra en un ambiente abierto.

  ACÉRQUESE DEL LADO OPUESTO AL QUE ENFUNDA EL ARMA.

  SUJETAR LOS DEDOS DEL INTERVENIDO.

  COLOCAR LOS PIES ENTRE LOS DEL INFRACTOR.

- Efectuado el contacto visual e iniciada la verbalización, se ordenará al intervenido colocarse frente a los policías, a una distancia que permita dominar la situación, formando el triángulo de seguridad. Se le indica que levante los brazos, con las manos totalmente alejadas una de otra y los dedos separados.
- Que gire lentamente hasta quedar de espaldas a los policías intervinientes.
- Que el infractor se arrodille, manteniendo los brazos levantados.
- Una vez arrodillado, ordenarle entrelazar los dedos de una mano con la otra y que las coloque encima de la cabeza; luego que cruce una pierna sobre la otra, siempre y cuando su contextura física lo permita, caso contrario que junte los pies principalmente las puntas y hacerlas estirar.
- Una vez que el infractor está en esa posición, el/la policía de seguridad se colocará perpendicularmente a la línea formada por los hombros del intervenido y su compañero, desarrollando una abertura del triángulo (ubicación en “L” invertida), que le permita mejorar el contacto visual con el intervenido, por lo que el/la policía de contacto (P1) deberá indicarle que gire la cabeza en esa dirección.

- El/la policía de seguridad (P2) en esta posición debe verbalizar para recabar información y no permitir que el intervenido se concentre en planificar una respuesta violenta en contra del accionar del o de la policía de contacto.
- El/la policía de contacto (P1) después de enfundar su arma, cogerá sus grilletes y se aproximará al infractor, adoptando una posición diagonal, permitiendo que el lado donde lleva su arma no esté al alcance del infractor.
- Tomar los dedos medio y anular de la mano izquierda del intervenido (esto puede variar por la forma en que las haya entrelazado el infractor), juntándolos levemente y ejerciendo una presión sobre la cabeza para impedir que se suelte.
- Al mismo tiempo se coloca el pie izquierdo entre los pies del infractor, en el caso de estar cruzados. También se ejerce presión sobre las puntas de los pies en caso de estar estirados, con lo cual minimizará la posibilidad de reacción, procediendo a colocarle los grilletes.
- Luego se procede a efectuar un registro minucioso del infractor. Posteriormente, se le ayudará a levantarse tomándolo por los codos.
- La conducción del infractor se hará bajo las recomendaciones hechas en el párrafo de intervención de pie.

Tendido o echado:

- Esta posición es la más segura, representa menos riesgo o posibilidad de reacción del infractor. Es la más recomendable cuando exista más de un intervenido.
- Utilizando la verbalización se ordenará al intervenido ubicarse frente a los efectivos policiales, a una distancia que les permita dominar la situación y formar el triángulo de seguridad, indicándole que levante los brazos, con las manos totalmente alejadas una de otra y los dedos separados.

LA POSICIÓN DE TENDIDO ES MÁS SEGURA ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO.

- Que gire lentamente hasta quedar de espaldas a los policías que lo intervienen.
- Que se arrodille, manteniendo los brazos estirados, para luego tenderse de cubito ventral, apoyándose en sus manos, las cuales no deberán estar por debajo de su cuerpo (no olvidarse del control visual de las manos), sino separadas y lo más lejos del cuerpo.
- Indicarle que extienda los brazos a la altura de los hombros (en forma de cruz) colocando el dorso de las manos al piso con las palmas hacia arriba y que cruce un pie sobre el otro, flexionando ambas piernas hacia sus glúteos.
- Una vez que el infractor está en esa posición, el policía de seguridad se desplazará desarrollando una abertura del triángulo, que le permitirá efectuar un contacto visual con el intervenido en línea con la ubicación de su cabeza, para lo cual el/la policía de contacto deberá indicarle que gire la cabeza en esa dirección.

- El/la policía de seguridad en esta posición debe verbalizar para obtener información y no permitir que el intervenido se concentre en planificar una respuesta violenta contra la acción de el/la policía de contacto.
- El/la policía de contacto adopta la posición de seguridad y se desplaza hacia el infractor, adoptando una posición segura, cómoda y flexible, permitiendo que el lado donde lleva su arma no esté al alcance del infractor. Luego coloca su pie izquierdo entre las rodillas del infractor y con su rodilla ejerce leve presión sobre los pies del infractor, minimizando la posibilidad de reacción, después enfunda su arma y procede a colocarle los grilletes.
- Colocados los grilletes se procederá al registro minucioso del infractor.
- Para levantar al infractor, se le indicará previamente que se procederá a sentarlo con nuestra ayuda, para ello cruzará una pierna sobre la otra y cogiéndolo de los hombros lo ayudamos a sentarse.

  LA PERSONA ENGRILLETADA DEBE SER AYUDADA PARA PONERSE DE PIE, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE SU INTEGRIDAD.

- Luego se le indica que recoja ambas piernas hacia adelante, flexionándolas y cruzándolas. La/el policía separa sus piernas colocando su hombro y brazo izquierdo en contacto con la espalda del intervenido, seguidamente tomándolo por los codos y en una sola acción se le apoya e impulsa para levantarlo.
- La conducción del infractor se hará de acuerdo a los lineamientos establecidos en las otras posiciones.
- Si durante estos procedimientos el intervenido se torna violento, el policía de contacto se alejará rápidamente de él, retornando a su área de seguridad empuñando su arma y reiniciando la verbalización para retomar el procedimiento.

3. Intervención policial a personas en vehículo desde un vehículo policial

La intervención a vehículos se realiza principalmente en dos situaciones: por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito; y por prevención de delitos y faltas. En cualquiera de estas situaciones, el procedimiento que se debe emplear depende del potencial riesgo de la intervención. Sin embargo siempre deberá hacer de conocimiento a la central sobre la ubicación de la intervención, la placa y características del vehículo a intervenir:

a. Identificación de un conductor - RNT

Es importante que el personal conozca esta modalidad, teniendo en cuenta que existe un considerable número de policías que durante una intervención a un vehículo han sido atropellados por otras unidades vehiculares.

Es imprescindible que el vehículo a intervenir esté detenido y con el motor apagado.

Posición del vehículo policial (patrullero)

- Ubicar el vehículo policial detrás del vehículo a intervenir a unos cinco metros aproximadamente, pero en la misma orientación.
- Vértice anterior derecho en proyección a la parte media posterior del vehículo intervenido.
- Esta posición permite que el personal policial cuente con un carril de seguridad brindado por la estructura del vehículo policial, con lo cual minimiza el riesgo de ser embestido por otro vehículo.

EL VEHÍCULO POLICIAL SIEMPRE DEBE ESTAR DETRÁS DEL VEHÍCULO INTERVENIDO.

Posición de los efectivos policiales

- Luego de solicitarle al conductor del vehículo a intervenir que se estacione y habiendo obtenido de la central información con relación al mismo, descienden ambos policías. El/la conductor policial (P1) se desplaza por el carril de seguridad, manteniendo el contacto visual del vehículo e inclusive valiéndose del espejo retrovisor izquierdo del vehículo a intervenir hasta llegar a la posición señalada.
- El/la conductor/a (P1) se ubicará en la parte posterior de la puerta del conductor del vehículo intervenido, de tal forma que le permita tener un control visual del conductor. De este modo, si en caso el intervenido quisiera emplear su puerta para atacarnos e intentar una fuga no podría impactarnos.
- El/la operador/a (P2) desplazándose por el otro lado se ubicará a la altura de la puerta posterior derecha del vehículo intervenido, brindando las medidas de seguridad.
- Estas posiciones evitarán un cruce de fuego entre los policías ante cualquier intento de reacción del conductor del vehículo intervenido que amerite el empleo de las armas.

Intervención

- El/la policía de contacto procede a identificarse y precisa el motivo de la intervención.
- Solicita los documentos personales y del vehículo, indicándole que mantenga las manos sobre el timón o el tablero del vehículo, permaneciendo siempre en una actitud vigilante, sin descuidar el contacto visual.

- Recibir los documentos con la mano que no utiliza para manipular el armamento, permitiendo que ante una reacción que requiera el empleo del arma, se tenga libertad de acción.
- Al verificar los documentos, hacerlo en una posición que no obstaculice nuestro dominio visual, principalmente, de las manos del intervenido.
- En la intervención policial debe tratarse al ciudadano con firmeza y con educación. Si fuera el caso, cuando se termine la intervención debe reiniciarse la circulación segura del vehículo intervenido, haciendo las señales pertinentes.
- Terminada la intervención, habiendo decidido que continúe con su desplazamiento, regresar a nuestro vehículo luego de que el intervenido reinicie su marcha.

Posición del vehículo policial (motocicleta).

- Ubicar las dos motocicletas policiales detrás del vehículo o motocicleta a intervenir a unos cinco metros aproximadamente, en la misma orientación.

  Una de las motocicletas policiales deberá ser ubicada de tal forma que permita contar con el corredor de seguridad para el desplazamiento de el/la policía.

Posición de los/las policías.

- Las que se describen en las intervenciones de un patrullero.

b. Intervención a vehículo con presuntos infractores desde un vehículo policial

Posición del vehículo policial (patrullero)

- Ubicar el vehículo policial detrás del vehículo a intervenir, a unos cinco metros aproximadamente.
- En diagonal (45º aprox.), vértice anterior derecho en proyección al vértice posterior izquierdo del vehículo intervenido.
- Las llantas giradas hacia la izquierda de tal manera que queden paralelas al vehículo intervenido.
- Esta posición permite que el motor y las llantas sirvan de cubierta a los policías intervinientes.
- Se adoptará esta posición cuando el vehículo intervenido se estacione al lado derecho de la vía, será lo opuesto cuando se encuentre a la izquierda y opcional en un campo abierto.

LOS VEHÍCULOS POLICIALES DEBEN PROVEER SEGURIDAD A LOS POLICÍAS QUE INTERVIENEN.

Posición de los efectivos policiales

✦

POSICIÓN 1.- El/la conductor/a (P1) se ubicará a la altura de la llanta delantera izquierda del vehículo policial, de tal forma que le permita tener un control visual de la puerta del conductor del vehículo intervenido (POSICIÓN 2).

SE DEBE MANTENER CONTROL VISUAL DEL VEHÍCULO INTERVENIDO Y SUS OCUPANTES.

✦ POSICIÓN 2.- El/la operador/a (P2) se ubicará detrás del vértice posterior derecho del patrullero, controlando el lado opuesto del vehículo intervenido (POSICIÓN 1).

✦ POSICIÓN 3.- Si hubiera un tercer policía (en el asiento posterior) descenderá por la puerta posterior izquierda (derecha) y se ubicará detrás de la posición 1 con la misma orientación. Otra opción es que se ubique detrás del patrullero orientado hacia la retaguardia, brindando la seguridad respectiva.

Esta distribución del personal policial se dará cuando el vehículo intervenido se encuentre estacionado al lado derecho de la vía, si lo hiciera a la izquierda se adoptarán las posiciones señaladas entre paréntesis.

Intervención

✦ El policía que adopta la posición 1 debe ser preferentemente quien verbalice con el (los) ocupante (s) del vehículo intervenido, debiendo efectuar las siguientes acciones:

- Identificarse como policía: “El (los) ocupante (s) del vehículo (indicar las características, marca, color, placa, etc.) es la Policía”.
- Hacer conocer el motivo de la intervención, por ejemplo: “Su vehículo presenta una orden de captura por haber sido empleado en un robo”.
- Qué es lo que se requiere del ocupante (conductor). Por ejemplo: “Necesitamos identificarlo, obedezca las siguientes indicaciones” (ser imperativo y repetitivo, actuar con energía). - Indicar:
  (a) “Saque ambos brazos por la ventana de su vehículo, estírelos hacia arriba de tal manera que me permita ver las manos”.
  (b) “Con la mano izquierda coloque la llave de contacto sobre el techo de su vehículo”.

(c) “Con la misma mano desabróchese el cinturón de seguridad”.
(d) “Con la mano derecha y por la parte externa abra su puerta”.
(e) “Descienda lentamente permaneciendo con las manos en alto, dirija su mirada hacia mi persona”.
(f) “Avance hacia mi ubicación”.

- ✦ Cuando el intervenido se encuentre entre ambos vehículos, se le ordena que se detenga y que gire hasta dar la espalda, efectuando un registro ocular del intervenido; este movimiento debe hacerlo lentamente.
- ✦ Una vez logrado ello, ambos policías (posiciones 1 y 3) retroceden a una distancia prudente, manteniéndose en el área de seguridad (protección del vehículo), para luego hacer girar al intervenido a la orientación inicial y que avance hacia la llanta posterior izquierda.
- ✦ El intervenido debe ser colocado cerca del vehículo, facilitando su control y permitiendo brindar cobertura. Se coloca al intervenido en la posición más adecuada (rodilla o tendido) y se procede al engrilletamiento, registro e interrogatorio para obtener información sobre la posibilidad de la presencia de otras personas en el vehículo.
- ✦ Recabada dicha información, el operador procede por su lado a realizar su desplazamiento hacia el vehículo intervenido para verificar la situación de seguridad del mismo.
- ✦ El desplazamiento se hará en el sentido contrario al reloj. Al llegar a la altura de la puerta del conductor, cogerá la llave de contacto y retornará hasta la altura de la maletera, donde desde un costado efectuará un contacto visual con su compañero y procederá a abrirla, permitiendo la observación del interior por su compañero. Si no hubiera nadie, se puede emplear la voz: “limpio”, “despejado”, etc. En caso contrario, la que corresponda: “rehén”, “infractor”, “arma” o la que se presente.
- ✦ La intervención continuará de acuerdo a ley.

Para hacer descender a otro ocupante

- ✦ Una vez que ya ha reducido, engrilletado y obtenido información del conductor, se adopta el siguiente procedimiento: El policía que se encuentre en la posición 2, procede a realizar las mismas indicaciones que efectuó su compañero con el conductor, ubicando al intervenido en la parte posterior del vehículo.

Ante la presencia de un tercero o más ocupantes

- ✦ Se les indicará que saquen las manos por la ventana del lado derecho.
- ✦ Es recomendable hacer descender, luego de haber intervenido al conductor, al (los) ocupante(s) del asiento trasero por la puerta posterior izquierda (detrás

de la del conductor) para minimizar la posibilidad de una toma de rehén por el(los) otro(s) infractor(s).

- Ante esta situación, se debe contar de preferencia con el apoyo de otra unidad policial.

(NOTA: Tener cuidado, el descenso debe efectuarse uno por uno).

Posición del vehículo policial (motocicleta)

Ubicar las motocicletas detrás del vehículo a intervenir, a unos cinco metros aproximadamente, en posición diagonal (45º aprox.), una paralela a la otra; debiendo quedar la llanta delantera de la M2 a la altura de la parte media de la M1 (la más próxima al vehículo intervenido).

- La llanta delantera en proyección al lado del vértice posterior izquierdo del vehículo intervenido, giradas hacia la izquierda de tal manera que queden paralelas al vehículo intervenido.
- El motor, el tanque de gasolina y las llantas servirán de cubierta a los policías.

Posición de los efectivos policiales

- MOTOCICLETA 1.- El conductor se protege con el motor y el tanque de la motocicleta policial, tendrá un control visual de la puerta del conductor del vehículo intervenido.
- MOTOCICLETA 2.- El conductor se ubicará protegiéndose con la llanta posterior, controlando el lado opuesto del vehículo intervenido.

Intervención a presuntos infractores en motocicleta desde vehículo policial

En ambos casos (patrullero-motocicletas) se presenta la siguiente variación:

Si tiene un pasajero será al primero que debe hacerse descender. El (P2) le indicará que descienda lentamente por el lado izquierdo de la motocicleta sin bajar las manos, haciendo que se desplace hasta su ubicación (zona segura).

Intervención nocturna

Posición del vehículo (patrullero):

- Ubicar el vehículo policial detrás del vehículo a intervenir, a unos cinco metros aproximadamente, en la misma orientación.

- Vértice anterior derecho en proyección a la parte media posterior del vehículo intervenido.
- Circulina, luces de peligro y altas encendidas.

Posición de los efectivos policiales:

- Ambos se ubicarán en la parte posterior del patrullero, manteniendo cada uno el control visual del lado correspondiente.
- Si hubiera un tercer efectivo policial (asiento posterior), descenderá por la puerta posterior izquierda y se ubicará detrás del patrullero orientado hacia la retaguardia, brindando la seguridad respectiva.
- En esta situación, se hace imprescindible el empleo de linternas.

Intervención:

- Se procede igual que en la intervención diurna, pero con la siguiente variación: Efectuado el registro visual, se le indica al intervenido que se dirija hacia el patrullero; una vez que está por traspasar el campo luminoso de los faros, procederá a alumbrar con su linterna o faro hacia la cara y manos del intervenido hasta llevarlo a la parte posterior del patrullero.

Posición del vehículo (motocicleta)

- Ubicar ambas motocicletas detrás del vehículo a intervenir a unos cinco metros aproximadamente.
- Estacionadas de manera diagonal orientadas hacia el vértice posterior derecho del vehículo a intervenir.
- Circulina, luces de peligro y altas encendidas.

LAS INTERVENCIONES NOCTURNAS REQUIEREN EMPLEO DE LINTERNAS.

Posición de los efectivos policiales

- Ambos se ubicarán en la parte posterior de sus motocicletas, manteniendo cada uno el control visual del lado correspondiente.

4. Intervención en inmuebles

Procede en las siguientes circunstancias:

- Con la autorización del propietario o poseedor del inmueble.

✦ Flagrante delito.
✦ Orden motivada y escrita de un juez.
✦ Grave peligro de perpetración de un delito.
✦ Estado de necesidad (por ejemplo: incendio, salubridad, entre otros).

a. Reconocimiento

Se debe tener siempre presente que por más información que se obtenga del inmueble, los ambientes interiores constituyen zonas de riesgo permanente. Estas zonas son controladas y convertidas en áreas seguras una por una. Otro aspecto a considerar es el diseño y material empleados en su construcción, ello conlleva un trabajo profesional altamente coordinado, donde prime la seguridad como norma básica y se la ejecute con sigilo, dinamismo, destreza y control emocional.

Antes de planificar la intervención es conveniente obtener y verificar en el lugar la información con relación al inmueble y a las personas que se puedan encontrar en su interior, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

Lugar que estén ocupando posiblemente los sospechosos si estuvieran en el interior.
✦ Nivel de riesgo de la estructura.
✦ Presencia de otras personas en el interior (familiares, inquilinos, etc.).
✦ Tipo de muebles u objetos que puedan servir de ocultamiento o eventualmente de parapeto.
✦ Ubicación de las puertas y ventanas que dan hacia el exterior.
✦ Accesos a las puertas y ventanas.
✦ Cerco perimétrico exterior.
✦ Otros puntos de entrada o salida:
- Desagües.
- Sistemas de ventilación.
- Puerta falsa.
- Áreas de encubrimiento y cobertura a inmediaciones del inmueble.
✦ Existencia de materiales peligrosos.
✦ Existencia de mascotas.

Luego de realizar la apreciación del inmueble es importante superar el mayor problema de la intervención: los puntos de entrada o ingreso. Para ello se debe considerar que, en caso de haber infractores de la ley en el interior, éstos saben que el ingreso de los policías o propietarios deberá hacerse por las puertas y tomarán medidas para impedirlo o neutralizarlo.

EL CUERPO NO DEBE PASAR EL NIVEL DE LA PARED O PUERTA Y LA OBSERVACIÓN DEBE SER RÁPIDA.

b. Ingreso

Debe ser realizado por dos policías como mínimo o un grupo de policías que deberán dividirse en parejas para poder hacer la intervención ambiente por ambiente. Es importante considerar previamente:

- Antes de entrar, debe detenerse, oler y oír.
- Los ingresos tienen puertas y éstas pueden estar cerradas o abiertas.
- Es importante verificar si la puerta está asegurada, exponiéndose lo menos posible.
- Para la toma de la cerradura, por ningún motivo el policía se colocará frente a la puerta, deberá hacerlo a un lado, de preferencia agachado lo más posible.
- Si es necesario comunicarse con el sospechoso, la conversación debe realizarla el policía que se encuentre más lejos de la puerta.
- Una vez abierta, el personal debe cubrirse ya que pueden haber colocado objetos cerca o apoyados contra la puerta.
- Si la puerta abre hacia adentro, dejar que ésta golpee la pared para asegurarse de que no haya un presunto infractor escondido detrás de la misma. Use un espejo de inspección si lo tuviera.

(1) Ingreso dinámico

Previa a la ejecución debe efectuarse una observación del área por ingresar (final de una pared, límite de una puerta, ingreso de pasillo u otro similar) para lo cual realizará la siguiente técnica:

MANTENER EL CONTROL Y LA COORDINACIÓN DEL GRUPO ES FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD DE TODOS.

- Mirada rápida.
- Aproximarse gradualmente al nivel final del abrigo.
- Evitar que alguna parte de su cuerpo sobrepase ese nivel.
- Colocarse en una posición que permita hacer un movimiento rápido de cabeza fuera del abrigo.
- Mirada hacia el objetivo, pudiendo hacerla de pie, en cuclillas o tendido.
- Es recomendable emplear dos de estas formas, una vez cada una.
- Esta mirada permitirá reconocer el ambiente, detectando áreas de riesgo y posibles amenazas.

(2) Ingreso en X

- El personal policial interviniente se debe ubicar a ambos lados de la puerta, orientando sus armas hacia ésta.
- El más caracterizado señala cuándo hay que moverse. Se debe recordar:
  - El que ingrese primero deberá cubrir la parte de la habitación que generalmente está del lado de las bisagras.
  - Una vez dada la señal, ambos ingresan a la habitación haciendo un barrido visual y posicionándose en las respectivas esquinas, siempre lejos del marco de la puerta.
  - Las zonas de responsabilidad empiezan desde la esquina opuesta hasta el centro de la habitación, respectivamente, al ingresar a la habitación.
  - El policía que tenga mayor amplitud de cobertura proporcionará seguridad, mientras que el otro realizará el registro.
  - Para el registro se puede utilizar cualquier técnica (registro circular, lineal, seccional, por cuadrante, etc.). Lo más importante es planificar, usar los métodos sistemáticos y las técnicas de seguridad total.

(3) Ingreso en J

- Los policías deberán encontrarse a ambos lados de la puerta.
- El más caracterizado da la señal para ingresar.
- Los dos se mueven al mismo tiempo.
- Las áreas de responsabilidad empiezan con el embudo que marca el umbral de la puerta imaginariamente hacia adentro de la habitación. La zona se establece de forma circular hasta la esquina de cada uno y vuelve al centro. Para el registro se toma la esquina más segura para dar cobertura y el otro policía realiza el registro.

(4) Ingreso por el lado largo

- Se entiende por lado largo, la mayor extensión de pared en la que está la puerta.
- Los/las dos policías están en el mismo lado de la pared.
- El/la policía que va delante debe asegurarse que la puerta no esté cerrada o trancada.
- Antes de ingresar, los/las policías deben empuñar el arma y apuntar hacia el ingreso si el espacio lo permitiera. En caso contrario, el/la policía que va en segundo lugar apuntará con su arma a otro punto de riesgo o adoptará la posición de alerta, nunca hacia su colega.
- Ambos entran a la vez.

- Quien va primero cubre la esquina opuesta hasta el centro. El/la policía que sigue cubre hacia el lado largo y regresa al centro.

(5) Ingreso por el lado corto

Se entiende por lado corto, la menor extensión de pared en la que está la puerta.
- Ambos policías deben ubicarse en el lado corto.
- Los procedimientos de entrada son similares al anterior.

(6) Ingreso por barrida o ganada de ángulo (corte de pastel)

- Ubicados a un solo lado de la puerta o nivel de la pared.
- Es necesario adoptar una posición cómoda y segura, pues se está presumiendo que al detectar una amenaza se tendrá que emplear el arma de fuego para controlarla.
- Ambos policías deberán alejarse de los niveles del marco central o pared, para evitar que una persona escondida detrás de ellos les pueda arrebatar el arma.
- Se inicia el avance controlado en observación con imagen de tiro (a través de los órganos de puntería).
- El arma acompaña la observación, el dedo índice debe mantenerse fuera del gatillo, recto y paralelo al guardamonte.
- El movimiento es lento y coordinado, primero avanza la cabeza y parte del tórax, lo necesario para ir ganando ángulo de visión hacia el interior, desplazando el pie del lado hacia el cual nos movemos hasta la misma altura del cuerpo; los pies no tienen por qué cruzarse ni adelantarse.
- Este movimiento se realiza haciendo un círculo que tiene como eje el marco de la puerta o nivel de la pared.
- La observación debe ser pausada, meticulosa y profunda, permitiendo identificar riesgos y amenazas.

c. Desplazamientos

Al ser comunicado de una intervención en inmuebles o en otros lugares que ameriten desplazarse por una zona no reconocida e insegura, se debe utilizar los principios del pensamiento táctico para evaluar las posibles áreas de riesgo. Se deben anticipar las situaciones peligrosas y mantenerse listos para defenderse, considerando los siguientes aspectos:

- Desplazarse a través de la ruta más segura y corta, buscando la protección de abrigos (parapetos) sucesivos y evitando exponerse a riesgos innecesarios, especialmente, en áreas libres.

- Planear siempre los pequeños movimientos a realizar, considerando las posibles amenazas que se pueda encontrar.
- Escoger la técnica más adecuada para desplazarse (corriendo, caminando, de rodillas, arrastrándose, etc.).
- Cuando se tenga que desplazar rápidamente o superar obstáculos, se debe empuñar correctamente el arma, manteniendo el dedo fuera del gatillo o asegurando el arma en la funda para evitar incidentes.
- No mover los muebles, estos pueden contener algún dispositivo de activación de explosivo improvisado o distraer su atención revelando su ubicación, para ello deberá desplazarse bordeándolos.
- Si durante el desplazamiento el/la policía es sorpresivamente objeto de disparos de arma de fuego, deberá seguir los siguientes procedimientos:

AL DESPLAZARSE HÁGALO CON EL DEDO FUERA DEL DISPARADOR.

- Buscar rápidamente una cobertura (parapeto). Considerar firmemente la posibilidad de efectuar una retirada estratégica, si fuera el caso.
- En caso de efectuar una retirada estratégica, salir rápidamente con la respectiva cobertura, iniciando la retirada por puntos diferentes con la finalidad de confundir al posible agresor.
- Si la intervención la ejecuta un grupo de policías se debe evitar que éstos estén juntos, pues constituyen un blanco mayor y dificultan la capacidad de respuesta.

EL ARMA SIEMPRE DEBE APUNTARSE HACIA LOS PUNTOS DE RIESGO.

- Mantener el arma disponible lista para su uso para su empleo inmediato. El arma no debe estar descargada porque cuando vaya a utilizarse no habrá tiempo para cargarla.
- Apuntar el arma orientada sólo hacia el objetivo por inmovilizar o controlar. En caso de no existir riesgo potencial, evitar apuntar indiscriminadamente.
- En caso de ubicar al presunto infractor u otra persona en el interior del inmueble, y no ofrecen resistencia ni constituyen amenaza, no habrá necesidad de apuntar el arma en su dirección, siendo recomendable adoptar la posición preventiva manteniendo el control verbal.

Cuando exista absoluta certeza de una agresión, se debe actuar identificando el nivel de ésta, confirmando que realmente existe la amenaza, lo que permite decidir el nivel de respuesta y actuar en el marco de los Principios básicos del uso de la fuerza y armas de fuego.

IDENTIFICAR EL NIVEL DE AMENAZA, PARA EMPLEAR EL NIVEL DE FUERZA ADECUADO.

- Jamás se debe colocar el dedo sobre el gatillo del arma, si no se tiene la intención de disparar. El tiempo necesario para que el dedo se deslice de la posición de seguridad hasta el gatillo es mínimo.
- Uno de los mayores problemas durante los desplazamientos en los operativos es el riesgo de ser alcanzado por los disparos de los propios compañeros. La coordinación previa y el planeamiento de la intervención serán fundamentales para el incremento de la seguridad, en la medida que facilitará el conocimiento de la ubicación de los compañeros y dificultará la ocurrencia de fuego cruzado.

LOS POLICÍAS DEBEN UBICARSE SIN CRUZAR SUS LÍNEAS DE TIRO.

- Es importante resaltar que dentro de los edificios o en locales cerrados y en situaciones con elevado estrés, las medidas de seguridad deben ser redobladas, tomándose en cuenta el aumento de los riesgos que se da en estas circunstancias.
- Si durante el desplazamiento otro policía cruza su línea de tiro, adoptar la posición preventiva, reubicándose en un nuevo sitio de manera que los dos no estén en la misma línea de tiro y puedan disparar sus armas sin inconvenientes si fuera necesario.
- Es recomendable que la/el policía se desplace únicamente cuando el compañero se encuentre en la posición de seguridad o cobertura, esto permite que siempre exista alguien preparado a defender al equipo.
- Si durante el desplazamiento la/el policía es atacado con arma de fuego, aquel que estuviera en su cobertura debe identificar y controlar el ataque disparando contra el sospechoso.
- Al pasar por una ventana, el primer efectivo policial debe pasar realizando una toma de ángulo hasta llegar al otro lado de la ventana. Cuando esto ocurre, el segundo policía debe ayudar en la seguridad. Cuando el primer policía ya haya pasado, éste debe mantener la seguridad y el segundo policía pasará por debajo del nivel de la ventana.

d. Pasadizos

Son considerados áreas de riesgo. Pueden ser usados para dos fines:

(1) Desplazarse hacia un lugar específico

- Se realiza por ambos lados del pasadizo.

- Cuando es individual, uno avanza y el otro lo cubre, debiendo efectuarlo en forma alternada. Si es simultáneo, deben hacerlo en forma paralela, diferenciando sus áreas de responsabilidad.
- Toda ventana, puerta, tragaluz o cualquier otro acceso existente son puntos de riesgo, debiendo ser controlados permanentemente.
- Se debe poner atención principalmente en puertas abiertas o entreabiertas.
- Se debe planear una ruta segura de retirada táctica, retornando al área de seguridad más cercana.
- Esta técnica aumenta la posibilidad de defensa.

(2) Posicionarse en el pasadizo cuando se va a realizar el ingreso a una habitación.

- Ubicado el personal policial en el pasadizo, procederán de acuerdo a lo descrito en las técnicas de ingreso.

e. Escaleras

Dentro de un inmueble el control de una escalera es una acción de gran riesgo y peligro. La coordinación, comunicación y cooperación son absolutamente necesarias. La técnica a emplearse se deberá acondicionar al tipo, estructura y ubicación específica de la escalera, teniendo especial cuidado en los descansos. Si se tiene herramientas de observación deberán ser empleadas.

Es necesario que las/los policías estén protegidos y preparados para defenderse ante un eventual ataque. Las precauciones referentes a la seguridad en los desplazamientos deben ser intensificadas en la escalera, desde la aproximación con definición previa de los puntos de observación para cada policía.

(1) Hacia arriba

Existe mayor riesgo en controlar una escalera hacia arriba. Por lo tanto, es necesario que, en su desplazamiento, los policías observen las siguientes reglas:

- Ambos policías deberán apuntar sus armas hacia el espacio superior de la escalera, con la finalidad de tener un control visual de la misma.
- La/el policía que va delante se parapeta y controla el espacio entre el ingreso y el primer descanso.
- La/el policía que va detrás se pone en posición de disparo, recostado a uno de los lados de la escalera y dirige su arma hacia la parte superior o final de la misma, iniciando así su desplazamiento.

- Si hubiera un tercer policía, adopta la misma posición pero recostado en la pared.
- Se sube lentamente relevándose en cada ubicación que haya sido controlada y dando cobertura al que se encuentra adelante.

HACIA ARRIBA APUNTE SU ARMA HACIA EL ESPACIO SUPERIOR.

(2) Hacia abajo

- Un/una policía cubre panorámicamente hacia el final de la escalera, mientras que el otro se desplaza apuntando hacia abajo para llegar al primer descanso.
- Una vez en el descanso, inspecciona por mirada rápida, ganada de ángulo o por medio de un equipo especial: espejo o similares, el otro lado de la baranda o zona de observación contraria, quedándose parapetado en ella y cubriendo la próxima zona de riesgo.
- El/la policía que da seguridad desde la parte superior, se desplaza hasta el descanso y apunta hacia abajo, cubriendo todas las áreas de peligro que representen una amenaza o riesgo a la integridad de los intervinientes.

HACIA ABAJO, LA ESCALERA REQUIERE COBERTURA PANORÁMICA.

Para cada descanso se utiliza el mismo método. Es importante mantener en observación y vigilancia en cada área crítica.

f. Intervención en equipos

Cuando la situación lo amerite y se evalúe la realización de una intervención de mayor envergadura, lo ideal es que sea ejecutada por el equipo táctico de la unidad especializada.

Sin embargo, al no existir una disponibilidad inmediata de estas unidades, ésta deberá ser realizada por el personal policial presente en el lugar. Por ello, es importante conocer la conformación de un equipo.

- El número de policías de un equipo de intervención requerido es de 3 o 4 como mínimo, mientras que en las más complejas el número tendrá que ser mayor.
- Se divide en dos grupos: el de reconocimiento (R), encargado de iniciar el ingreso y registro; y otro de soporte (S), que se encargará de la seguridad de los intervinientes, la custodia de los intervenidos y las comunicaciones.
- Inclusive cuando sólo hay dos policías, debe aplicarse la misma organización táctica (un policía de reconocimiento y otro de soporte).

- ✦ En ambos casos, los grupos tendrán que ser estructurados y organizados con los criterios de disciplina táctica.
- ✦ Este procedimiento debe ser utilizado sobre todo cuando lleguen los refuerzos, los que deben ser organizados bajo estos criterios tácticos.

g. Conformación de los equipos

- ✦ **R1 Reconocimiento uno:**
  El/La policía que cuenta con mayor experiencia y destreza.

- ✦ **R2 Reconocimiento dos:**
  El/la policía escogido por el R1 debido a la necesidad de un perfecto entendimiento y confianza entre ellos. Debe preocuparse especialmente por la seguridad del R1.

- ✦ **S1 Soporte uno:**
  Es la ubicación recomendable para el responsable del equipo policial, facilitándole adoptar las medidas operacionales y administrativas para el éxito de la misión, debiendo siempre mantenerse en condiciones de controlar las acciones dentro y fuera del local de la intervención.

- ✦ **S2/ S3 /S4 Soporte dos, tres, cuatro…:**
  Se encargarán de la cobertura de las áreas revisadas, estarán atentos a la seguridad de los policías que están al frente, tomando el control de los intervenidos y procediendo a su inmovilización, registro y traslado inicial, así como a la protección de la retaguardia. Atenderán directamente las orientaciones del S1.

h. Comunicación

Cuando se actúe tácticamente, teniendo conciencia del proceso mental del sospechoso agresivo, se debe tener el máximo cuidado para no ser localizado. En ese sentido, la comunicación entre policías debe ser cuidadosa. En situaciones de riesgo, en caso se utilice la voz para comunicarse con su equipo, deben hacerse susurrando. El volumen de la radio debe estar lo más bajo posible. De ser posible se debe utilizar un auricular en el oído. Todo debe hacerse para mantener la ventaja táctica de la sorpresa. El radio puede estar separado.

Una buena alternativa son las señales de mano, porque permiten una comunicación eficiente entre el equipo, favoreciendo la sorpresa. Las señales de mano deben ser simples y estar bien entrenadas para que no haya problemas.

Al efectuar una señal asegúrese de que su compañero recibió y entendió la comunicación sin haber desviado su atención de los puntos de observación.

ANTES DE LA INTERVENCIÓN DEBEN ORGANIZARSE LOS GRUPOS Y COORDINAR ENTRE SÍ.

SEÑALES DE MANO:

Alto – Atento - Observe – Cubierta – Sospechoso – Limpio

i. Uso de espejo

Existen en la actualidad equipamientos policiales basados en el empleo de espejos (periscopio, plancha de identificación, espejo táctico, entre otros). Su uso brinda mayor seguridad al personal policial, pues evita exponer parte del cuerpo para realizar la observación, facilitando su mantenimiento en la zona de abrigo o parapeto.

Es importante tener presente estas recomendaciones generales en todos los casos:

- ✦ Si se encuentran con muchas áreas de peligro es importante esperar el apoyo.
- ✦ Al escuchar un disparo, se debe efectuar una retirada táctica hasta la zona que se tenga asegurada o controlada.
- ✦ Nunca se debe asumir que un lugar no representa riesgo o peligro, si éste no ha sido revisado previamente.
- ✦ El desplazamiento no debe efectuarse por el centro de las escaleras.
- ✦ Es importante que el equipo que se lleve esté debidamente asegurado para evitar el ruido innecesario que delate nuestra posición.

“LOCALIZADO UN SOSPECHOSO, DOMINE EL FUERTE IMPULSO PARA SALIR AL ENCUENTRO DE ÉL, CÚBRASE INMEDIATAMENTE Y, ESTANDO PROTEGIDO, UTILICE LA VERBALIZACIÓN PARA CONTROLARLO”.

LA PROTECCIÓN FÍSICA DEL EFECTIVO POLICIAL DEBE SER PERMANENTE.

CAPÍTULO IV

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO

Desde el punto de vista normativo, se entiende por orden público la vigencia de las leyes y del principio de autoridad. Desde el punto de vista fáctico, orden público es el estado relativo de tranquilidad y seguridad que reina en los espacios públicos y demás lugares de convivencia humana, en observancia de las leyes y el respeto a la autoridad. La Policía Nacional es responsable de garantizarlo, mantenerlo y restablecerlo.

El derecho de reunión, manifestación y protesta son derechos humanos que la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen.

La Policía Nacional debe manejar las reuniones públicas de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y, proporcionalidad. Las restricciones que se impongan a las reuniones han de basarse en las normas del derecho nacional y no deben ir más allá de lo necesario para garantizar la paz y el orden. Asimismo, no deben afectar en forma desproporcionada los derechos de las personas que participan en la reunión. El respeto y la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas revisten particular importancia en este sentido. Esto incluye el deber de proteger las reuniones pacíficas contra actos violentos cometidos por otros, por ejemplo en el caso de contramanifestaciones contrarias violentas.

La Policía debe abstenerse de emprender acciones de fuerza contra manifestaciones pacíficas.

En las situaciones relacionadas con el orden público, se debe dar prioridad a las técnicas de comunicación, negociación y reducción de conflictos. Con este fi n, los policías deben recibir capacitación sobre el modo de comunicarse apropiadamente con los organizadores y los manifestantes, contar con equipos de comunicación adecuados y saber cómo emplearlos.

En este sentido, también es sumamente importante elegir correctamente el equipamiento y las armas. El aspecto físico de los agentes del orden no debe ser amenazante ni contribuir de otro modo a crear una atmósfera hostil. Esta consideración también se aplica al uso de armas de fuego en situaciones de violencia. En la mayoría de los casos, el empleo de armas de fuego no contribuye a restablecer la paz y el orden e incluso puede empeorar una situación ya caótica. Por lo tanto, para las situaciones de orden público, las armas de fuego no deben considerarse una herramienta táctica, sino un último recurso de uso excepcional en respuesta a situaciones individuales que amenazan con causar muertes o heridas graves y deben utilizarse exclusivamente cuando todos los otros recursos resultaron ineficaces.

OPERACIONES DE ORDEN PÚBLICO

La Policía Nacional del Perú tiene como función mantener y restablecer el orden público, siendo necesaria una actuación profesional y sustentada en los derechos humanos aplicados a la función policial, garantizando la defensa de la persona, la sociedad y el Estado.

Para cumplir esta función, la actuación policial debe basarse en una adecuada dirección, organización y ejecución de las operaciones policiales. Es necesario contar con el potencial humano suficiente, debidamente capacitado, entrenado y equipado, permitiéndole el uso de la fuerza a través de los medios de Policía, de manera legal, necesaria y progresiva.

A. DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES

1. Está a cargo de los diferentes niveles de comando (Alta Dirección, Dirección Ejecutiva de Operaciones, Direcciones Especializadas, Direcciones Territoriales y Jefaturas de Región) que asumen la responsabilidad institucional de supervisión y control de acuerdo a los objetivos, estrategias y políticas del sector.
2. Disponen la formulación de los PP/OO, los mismos que deberán tener como sustento la Apreciación de Inteligencia actualizada. Lo que permitirá evaluar la magnitud del evento a través de la percepción del riesgo y así podrá disponer del potencial humano que se encuentre en buenas condiciones físicas y mentales, capacitado, entrenado y equipado para este fin.
3. Supervisan que el accionar policial se base en la normatividad vigente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Se tomará referencia el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial (RM Nº 1452-2006-IN del 31 de mayo de 2006).
4. Controlan que en el cumplimiento de la misión, el uso de la fuerza, el empleo del potencial humano y de los recursos logísticos se ajusten a las directivas y planes establecidos.

B. ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Se encarga de los Comandos Operativos que reciben la misión específica de garantizar, mantener y restablecer el Orden Público.

1. PLANIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES

a. Efectuar el análisis objetivo de la Apreciación de Inteligencia y actualizar permanentemente la información.
b. Planificar, coordinar, integrar y orientar las informaciones y recursos para el desarrollo de las operaciones.
c. Realizar un estudio previo de la zona de operación que permita establecer el nivel de riesgo y puntos críticos a fin de disponer la asignación del personal suficiente para el control de las masas.
d. Establecer la línea de comando en la ejecución de operaciones, designando un negociador principal con su equipo de soporte así como los grupos especiales de arresto y de respuesta con armas de fuego.
e. Asegurar el empleo del potencial humano en cantidad suficiente para fortalecer los principios de prevención y disuasión.
f. Determinar las vías de aproximación, puntos de concentración, rutas y zonas de repliegue del personal policial, los lugares de detención de las personas a ser intervenidas así como los corredores humanitarios de acceso de socorristas intervinientes.

2. COORDINACIÓN EN LAS OPERACIONES POLICIALES

a. Coordinar permanentemente con las autoridades reconocidas, líderes, representantes y dirigentes de los gremios en conflicto, con la participación de los Comandos de las unidades de refuerzo o apoyo comprometidas con la finalidad de evitar las expresiones de violencia.
b. Determinar conjuntamente los itinerarios, horarios y acciones a realizar, haciéndoles conocer los derechos que les asisten, las restricciones de estos y sus obligaciones en relación con los derechos de los demás.
c. Efectuar las coordinaciones con el Ministerio Público con la finalidad de asegurar, de acuerdo a las circunstancias, la participación de sus representantes en la intervención policial.

3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

a. Los Órganos de Instrucción ejecutarán permanentemente la capacitación y entrenamiento del personal PNP en los aspectos físico y psicológico, haciendo énfasis en el control de emociones.
b. En la capacitación y entrenamiento se desarrollarán técnicas y tácticas relacionadas a formaciones de control de multitudes, empleo del equipo, uso de armas especiales (escopetas lanza gas y escopeta de caza con perdigones de goma) y agentes químicos (balones lanza gas, granadas y cartuchos lacrimógenos y otras sustancias químicas utilizadas para controlar a las personas).

c. La instrucción debe considerar, entre otros, los contenidos de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
d. Los Órganos de Instrucción de las unidades especializadas en mantenimiento y restablecimiento del orden público, desarrollarán cursos dirigido al personal PNP de otras unidades que pueda ser empleado en estas tareas.

4. CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DEL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES

a. Antes, durante y después del desarrollo de las operaciones se efectuará su control, con la finalidad de observar y velar por el estricto cumplimiento del diseño de la operación, estando en condiciones de poder efectuar modificaciones si el caso lo amerita.
b. Supervisar el desarrollo de las operaciones para la toma de decisiones oportunas que permitan el cumplimiento de la misión.
c. Acceder, recopilar y centralizar el material audiovisual obtenido de la ejecución de las operaciones policiales para su posterior análisis y evaluación.

C. EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES

Es asumida por todo el personal policial que participa directa o indirectamente en las operaciones de mantenimiento del orden público, debiendo necesariamente cumplir con las siguientes disposiciones:

1. ANTES

a. Informar al personal policial el tipo de operación a realizarse, la línea de Comando, el lugar donde se efectuará y la percepción del nivel de riesgo de la misma.
b. Verificar que el personal esté adecuadamente equipado.
c. Prever el empleo de equipos de filmación que permitan perennizar los hechos fortaleciendo la evidencia de la investigación.
d. Instruir al personal policial que el equipo que porta (grilletes, defensa de goma, cascos, escudos, traje antimotín, agentes químicos o armas especiales) es de DEFENSA y no de ataque y será empleado únicamente cuando las circunstancias lo requieran o se disponga por la Línea de Comando.
e. Reiterar las disposiciones con relación al uso diferenciado y proporcional de la fuerza basada en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

UN EFECTIVO POLICIAL CAPACITADO, ENTRENADO Y BIEN EQUIPADO, CON CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN A REALIZAR Y LA LABOR
ESPECÍFICA EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES, ES GARANTÍA DE CONFIANZA Y SEGURIDAD PERSONAL, LO CUAL VA A PERMITIR EL DESARROLLO DE UNA LABOR PROFESIONAL.

2. DURANTE

a. No asumir el desarrollo de la operación policial como problema personal con el fi n de evitar reacciones violentas.
b. Evaluar el comportamiento de los manifestantes con la finalidad de establecer la posibilidad de emplear el Equipo de Negociación.
c. Priorizar el nivel preventivo del empleo de la fuerza cuando se dispersen reuniones no violentas.
d. Evaluar la participación de mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad u otros grupos vulnerables dentro de la manifestación con la finalidad de adoptar los medios de disuasión, protección y/o control más adecuados.
e. Advertir verbalmente de la intención de usar la fuerza con tiempo suficiente para que ésta sea tomada en cuenta, teniendo en consideración que, en la mayoría de los casos, la advertencia del uso de la fuerza no basta para dispersar a la multitud.
f. Emplear las técnicas y tácticas de mantenimiento del orden público, así como el empleo de la fuerza de manera proporcional, cuando la actitud violenta de los manifestantes generen grave alteración del orden, daños a la propiedad o agresión a las personas (civiles o policías).
g. Evitar el empleo de material lacrimógeno en inmediaciones de edificaciones donde se congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los agentes químicos, tales como hospitales, asilos, colegios, etc.
h. El empleo de las escopetas de perdigones de goma y lanza gas debe ser efectuado por personal debidamente capacitado
i. y entrenado para tal fin de conformidad con las directivas vigentes.
j. Para disolver a la multitud es recomendable proceder por el lado menos compacto o que ofrezca menor resistencia, adoptando formaciones de control de multitudes. De esta manera se podrá dividirla y dispersarla en el sentido o dirección de la vía que se haya previsto.
k. Mantener la disciplina en las formaciones así como en el empleo del equipo y material, demostrando un alto grado de preparación.
l. No arrebatar banderolas o pancartas utilizadas por los manifestantes para no exacerbar los ánimos, limitándose al decomiso de objetos contundentes o

punzo cortantes que puedan ser utilizados contra las personas (civiles o policías).

m. Emplear la fuerza únicamente contra los individuos identificados que ofrezcan resistencia física y/o agredan al personal policial con la finalidad de lograr su reducción y conducción a la dependencia policial, respetando su dignidad.

n. No hacer uso de la fuerza contra las personas que huyen o caen mientras corren y que no participan en hechos violentos.

o. No arrojar contra los manifestantes objetos contundentes (piedras, palos, fi erros, etc.) que estén al alcance o que sean lanzados al personal policial, manteniendo las formaciones tácticas y empleando adecuadamente los equipos de protección.

p. Sólo en circunstancias extremas, cuando peligra de modo inminente su vida o la de terceros, será legítimo el uso de cualquier medio a su alcance para protegerlas.

q. Dejar de utilizar la fuerza inmediatamente al cese de la resistencia o violencia, adoptando las correspondientes medidas de seguridad.

r. Al emplear la fuerza (uso de la defensa de goma, agentes químicos y armas especiales) se dará cuenta de su intervención mediante el parte correspondiente y, de ser el caso, de la existencia de detenidos, heridos o muertos, así como del deterioro del equipo policial.

s. Procurar asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuar a los heridos a los centros de atención médica más próximos, además de garantizar la existencia de corredores humanitarios y el acceso de socorristas.

t. Si se presentasen hechos o situaciones no previstas, los Jefes Operativos actuarán en base a sus conocimientos y experiencia, disponiendo las medidas necesarias con la finalidad de superarlos.

3. DESPUÉS

a. En caso de haber detenidos, éstos deben ser trasladados inmediatamente a los lugares establecidos de acuerdo a los procedimientos operativos vigentes.

b. De existir detenidos, lesionados o muertos, comunicar de inmediato a sus familiares.

c. En ninguna circunstancia las personas arrestadas o detenidas serán objeto de tortura ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

d. El Jefe Operativo formulará el parte y/o informe dando cuenta del empleo de la fuerza (uso de la defensa de goma, agentes químicos y armas especiales) haciendo constar, de ser el caso, la existencia de heridos o muertos y las medidas tomadas.

e. Se realizará una evaluación final de cada intervención policial destacando las fortalezas y debilidades.

CAPÍTULO V

MANEJO DE CRISIS

A. CRISIS

Es la alteración grave del orden público, previsible o imprevisible, ocasionada por acción humana o de la naturaleza que puede afectar la vida e integridad de las personas, la propiedad pública o privada, las relaciones internacionales del Estado o la seguridad nacional, demandando una respuesta especial de la Policía y, en algunos casos, la intervención de las más altas autoridades del gobierno.

La respuesta a la crisis se dará en atención del derecho internacional de los derechos humanos, las normas nacionales y otras normas relativas a la función policial, como los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Bajo ninguna circunstancia o situación pública de emergencia podrán quebrantarse dichos principios.

B. NIVELES DE RESPUESTA

1. Alto riesgo
Puede ser resuelta por las fuerzas propias de la comisaría del sector u otra unidad policial.

2. Altísimo riesgo
En estas situaciones se requiere la intervención directa de unidades especializadas de la Policía. Puede comprometer la intervención de las más altas autoridades del sector.

3. Riesgo extraordinario
Es necesaria la participación de otros sectores y organismos del Estado, pudiendo comprometer la intervención de las más altas autoridades del gobierno.

4. Riesgo excepcional
Situación que compromete la seguridad nacional o afecta las relaciones internacionales del Estado. Por tanto, la respuesta a este nivel de crisis siempre comprometerá la intervención de las más altas autoridades del gobierno en coordinación con organizaciones internacionales u otros estados.

Los niveles de respuesta de la Policía se enmarcan en los principios del uso de la fuerza desarrollados en este manual y están en relación directa al grado de amenaza.

C. DISTRIBUCIÓN TÁCTICA

1. Cordón interior: Evita las fugas, contiene a los sospechosos e inmoviliza.
2. Cordón exterior: Crea un área despejada, sin personas ni tráfico.
3. Punto de control anterior: Jefe Operativo.
4. Punto de encuentro: Donde ingresan o salen las personas involucradas.
5. Equipo necesario.
6. Negociadores.
7. Equipo de intervención.
8. Equipo de investigación.
9. Equipo de seguridad.
10. Equipo de francotiradores.
11. Perros.
12. Ambulancias.
13. Bomberos.

D. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CRISIS

No obstante que toda crisis requiere una respuesta especial de la Policía, se debe tener en cuenta que aquellos efectivos policiales que intervienen inicialmente deben adoptar los siguientes pasos:

1. Contener

Adoptando las medidas necesarias para determinar el espacio geográfico que está comprometido y que constituye la zona de riesgo, evitando su expansión y evacuando al público.

2. Aislar

Estableciendo un perímetro de seguridad que permita controlar las comunicaciones, ubicación del puesto de comando, servicios de salud, bomberos, etc. se impedirá el acceso de personas ajenas al evento, facilitando la salida y evacuación de la zona de riesgo.

3. Negociar

Es el conjunto de acciones planificadas y ordenadas que permiten intervenir dentro del marco de la ley con el propósito de persuadir a un presunto infractor, a fi n de garantizar la vida e integridad de las personas y resolver con éxito la crisis.

IMPORTANTE: las negociaciones deben estar a cargo de un NEGOCIADOR PROFESIONAL DE LA POLICÍA. A falta de éste, asume la responsabilidad el efectivo policial que reúna condiciones para desempeñarse como tal. Nunca debe asumir este rol el responsable del grupo. Se deben considerar las pautas que a continuación se indican para actuar como negociadores no entrenados.

E. GUÍA PARA NEGOCIADORES NO ENTRENADOS

1. Tipo de causante

- **a.** Delincuente común.
- **b.** Delincuente “profesional”.
- **c.** Persona con discapacidad mental.
- **d.** Terrorista.

2. Situaciones de toma de rehenes

- **a.** Político.
- **b.** Social.
- **c.** Criminal.
- **d.** Psicológico.
- **e.** Terrorista.

3. Seguridad del negociador

- **a.** No exponerse.
- **b.** Usar chalecos balísticos.

4. Equipo

- **a.** Teléfonos (convencionales y/o celulares).
- **b.** Megáfonos (portátiles o del vehículo patrullero).

5. Lo que se debe hacer

- **a.** Nombrar a un segundo negociador.
- **b.** Procurar negociar a través de una línea telefónica.
- **c.** Tomar nota de todo lo sucedido.
- **d.** Establecer una relación para luego comenzar a trabajar en la solución.
- **e.** Identificarse con su nombre, sin grado.
- **f.** Siempre conversar usando el término “NOSOTROS”.
- **g.** Reaccionar con sensibilidad ante las emociones del causante.
- **h.** Transmitir con la voz sentimientos de comprensión, amistad, calidez y respeto.
- **i.** Distraer al causante cuando esté por cumplirse un plazo de tiempo fijado.
- **j.** Siempre intentar ganar tiempo.

k. Sugerir periódicamente que debe detener o acabar con esta situación.
l. Planificar la entrega de alimentos, medicinas, ropa, etc.
m. El negociador no debe entregar las cosas, sino otra persona.
n. Elaborar el plan de contingencia ante una posible rendición.

6. Lo que no se debe hacer con el causante

a. Ignorar el contacto (siempre responderle).
b. Discutir.
c. Enojarse.
d. Preguntar por sus exigencias.
e. Aceptar exigencias sin hacer cuestionamientos.
f. Prometer algo que no se pueda cumplir.
g. Establecer un tiempo límite.
h. Presentarse como el que va a tomar las decisiones.
i. Usar las palabras “sí” o “no” (siempre emplee “tal vez, “quizás”, “es difícil”).
j. Aceptar violencia o amenazas contra los causantes.
k. Darle droga, alcohol, armas.
l. Intercambiar personas.